

# 医薬品・医療機器における監査ログの保存期間

業種別の法令に基づく推奨期間と根拠

Audit Log Retention Periods under Japanese Law — Pharmaceuticals and Medical Devices

## 本書について

日本の主要10業種について、監査ログの保存期間を業種ごとの法令・政府のガイドラインから整理した調査の分冊である。本書は医薬品・医療機器を扱う。基準日は2026-10-06。法的助言ではない。最終的な決定には、法務部門と監査部門（内部統制）の確認が必要である。

# 目次

---

|          |                                  |           |
|----------|----------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>結論</b>                        | <b>2</b>  |
| 1.1      | 業種をまたぐ発見                         | 3         |
| <b>2</b> | <b>調査の前提と枠組み</b>                 | <b>5</b>  |
| <b>3</b> | <b>全業種に共通する法令・基準</b>             | <b>6</b>  |
| 3.0      | 基礎資料から引用する行（確認済み。基準日 2026-10-02） | 6         |
| 3.1      | 業種の概要                            | 9         |
| 3.2      | 法令の表                             | 9         |
| 3.3      | ガイドラインの表                         | 18        |
| 3.4      | 上限側の制約                           | 20        |
| 3.5      | 推奨案                              | 22        |
| 3.6      | 留意点・判断が必要な論点                     | 23        |
| 3.7      | 未確認の一覧                           | 24        |
| 3.8      | 対象外の一覧                           | 25        |
| <b>9</b> | <b>医薬品・医療機器</b>                  | <b>26</b> |
| 9.1      | 業種の概要                            | 26        |
| 9.2      | 法令の表                             | 27        |
| 9.3      | ガイドラインの表                         | 35        |
| 9.4      | 上限側の制約                           | 37        |
| 9.5      | 推奨案                              | 38        |
| 9.6      | 留意点・判断が必要な論点                     | 41        |
| 9.7      | 未確認の一覧                           | 43        |
| 9.8      | 対象外の一覧                           | 44        |

# 1

## 結論

本書は、日本の主要10業種について監査ログの保存期間を整理した調査のうち、医薬品・医療機器を扱う分冊である。章の番号は10業種をまとめた全体版に合わせているため、第3章の次は第9章になる。ほかの業種の章を参照する箇所には、参照先の分冊名を添えた（例：§4（銀行編））。1.1節には、ほかの業種の行番号（例：HC16）も出てくる。これらの行は、その業種の分冊に収録している。

本資料は、システム開発で監査ログの保存期間を決めるために、業種ごとの法令・政府のガイドラインを整理し、推奨する保存期間とその根拠を示したものである。法的助言ではない。最終的な決定には、法務部門と監査部門（内部統制）の確認が必要である。**本資料は、独立した査読（法令の各行の原文との照合を含む）を1回受け、その指摘を反映した調査記録である。**

**対象と適用範囲:** 日本国内で、データベースを持つWebシステムなどを開発・運用する企業が、監査ログの保存期間を決める場面を対象とする。取り上げる業種は、銀行、証券・資産運用、保険、小売・EC・決済、医療、医薬品・医療機器、電気通信、エネルギー（電力・ガス）、運輸・物流、建設・不動産の10業種である。自動車業界は、別の資料（「自動車業界のシステム開発における監査ログの保存期間」）で整理済みのため、対象外とした。特定の企業名は記載していない。

**本資料の使い方:** §1で、業種別の推奨と、業種をまたぐ発見を示す。§2で、ログの3区分と推奨の決め方を示す。§3で、全業種に共通する法令を、§4～§13で、業種ごとの法令・ガイドラインと推奨を示す。対象システムの業種の節（§4～§13）の「推奨案」で区分ごとの期間を確認し、「上限側の制約」と「留意点」で設計上の判断事項を確認する。複数の業種に当たるシステムは、各業種の推奨のうち、遅く満了する方を選ぶ（§2）。共通法令の行（CM・J）は§3にある。

**限界:** 2026-10-06時点の条文・公開情報に基づく。区分(2)の「事業年度末から10年」は、会社法432条2項などに準じて扱う解釈であり、監査ログを明記した法定の期間ではない（要法務確認）。政府のガイドラインは、原則として法的拘束力がない。ガイドラインの表には、告示の形式のもの（電気通信・金融分野の個人情報ガイドラインなど）も含めた。その一部は、従わない場合に法令違反と判断されうると、ガイドライン自身が述べている（各行に注記）。民間・業界団体の基準、有料の規格は、確認していない。農協・漁協の信用事業、長期信用銀行、介護、原子力、株式会社以外の事業者の一部などは、調べていない。業種ごとの「未確認の一覧」に、確認できなかった項目を記載した。

**業種法令が監査ログの保存年数を直接定めている例は、ほとんどない。** 業種法令が保存期間を定めるのは、帳簿書類・記録である。そのため、監査ログ（区分(2)）の推奨は、全業種で「事業年度末から10年」を共通の下限の目安とし（会社法432条などに準じて扱う解釈。§2）、業種ごとに、これを超えうる記録（区分(3)）と、設計上の留意点を示す。

医薬品・医療機器についての結論は、次のとおりである。

| 項目                  | 内容（医薬品・医療機器）                                                                                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 業種法令が定める記録の保存期間（代表） | 一般の医薬品のGMP記録：作成日から5年、または有効期間+1年。監査証跡の保存年数を直接定めた条文は見当たらない                                      |
| 監査ログ（区分(2)）の推奨      | 事業年度末から10年                                                                                    |
| 共通の下限を超えうる記録（区分(3)） | 特定生物由来製品の譲渡先記録：出荷日から30年以上。同製品のGMP・GQP記録：作成日から有効期間+30年。GVPの記録：利用しなくなった日から30年。特定保守管理医療機器の記録：15年 |
| 設計で特に注意する点          | GxP記録の監査証跡は、記録本体と同じ期間・同じ起算点で、かつ事業年度末から10年を下回らない期間、保存する（解釈）。起点が事象の記録は、事象の発生時に保存期限を設定する仕組みが要る   |
| 詳細                  | § 9                                                                                           |

## 1.1 業種をまたぐ発見

- 業種法令のうち、ログの保存期間を年数で定めているのは、エネルギー（送配電・導管部門の非公開情報システムのアクセス記録：5年。EN1・EN3～EN6）だけである。業種法令が保存期間を定めるのは、通常、帳簿書類・記録である。共通法令では、番号法23条（情報提供ネットワークシステムの情報照会者・情報提供者に限る。7年。CM18）がある。刑事訴訟法197条3項（CM26・TL8）は、平時の保存期間ではなく、要請を受けた場合の保全期間（最長60日）を定める。政府のガイドラインでは、電気通信（ガイドラインの解説と総務省の要請。通信履歴は3か月～1年程度）と医療（経済産業省・総務省のガイドライン。法定保存年限以上）が、ログの保存期間の目安に触れている。それ以外の分野（金融など）のガイドラインは、ログの取得・点検を求めるが、年数は示していない。
- 区分(2)の「事業年度末から10年」は、全業種に共通する下限の目安である。株式会社では会社法432条2項（J1）、信用金庫・労働金庫・信用協同組合では各設置法（BK9～BK11）、相互会社では保険業法54条の2（IN1）、医療法人では医療法50条の2（HC16）に準じて扱う。いずれも、監査ログを明記した規定ではなく、解釈である（要法務確認）。個人診療所・公立病院など、同等の規定が見当たらない事業者では、法令に準じる根拠のない社内の目安として採用することになる（§ 8.5（医療編））。業種法令が定める期間（5年・7年・1年・3年など）が10年より短くても、監査ログを短くする根拠にはならない。特に運輸・物流では、点呼記録の1年は記録そのものの期間であり、点呼システムの操作ログの期間ではない。
- 10年を超えうる記録がある。(a)年数そのものが10年を超えるもの：医薬品・医療機器（特定生物由来製品は30年、特定保守管理医療機器は15年）、医療（特定生物由来製品の使用記録は20年以上）、建築士事務所（15年）。(b)起点が事象のため、作成日から数えると10年を超えうるもの：保険（契約の消滅日から5年など）、証券・資産運用（契約に係る業務の終了日から10年）、銀行（特定投資家制度の書面を閲覧で提供した場合の電子交付ファイル：最終取引日から5年）、割賦販売法の調査記録（カード有効期間などに連動）、犯罪収益移転防止法の確認記録（取引終了日から7年）、携帯音声通信事業者の本人確認記録（契約終了日から3年）、宅地建物取引業者の従業者名簿（最終記載日から10年）、不動産特定共同事業（契約終了日から5年など）、発電用水力設備の検査記録（設備の存続期間）、航空機の整備記録（廃棄・売却まで）。
- 起点が事象の期間は、作成日起算の固定日数のロックでは管理できない。契約の消滅、引渡し、退職、最終取引日、設備の廃止などを起点とする期間は、作成時に満了日が決まらない。記録ごとに起点となる日を持たせ、事象の発生時に保存期限を設定・延長する仕組みが要る。年数の大小だけで比べると誤る。満了日で比べる。

5. **保存を長くしすぎることを制約する規定がある。** 個人情報保護法22条（利用する必要がなくなった個人データの消去の努力義務）、金融分野の個人情報ガイドライン7条（保存期間を定めて消去する）、電気通信事業法4条の通信の秘密、番号法20条（特定個人情報の保管の禁止）である。ログにカード番号・マイナンバー・通信の構成要素などを出力しない設計にして、監査ログを長期保存できるようにする。
6. **訂正・削除の履歴は、監査ログとは別に、記録の一部として求められることがある。** 法令では、金融関連法令のe-文書法施行規則（SC13）、医療の電磁的保存に関する厚生労働省令（HC13）、点呼機器の告示（TR18）が、訂正・削除の事実と内容を確認できる措置などを求める。電子帳簿保存法は、優良な電子帳簿（任意）、スキャナ保存・電子取引（選択制）の場合に求める（CM2～CM4）。通知・監督指針では、ER/ES指針（PHG1）、金融商品取引業者向けの監督指針（SCG3・SCG4）、金融庁の事務ガイドライン（RTG3）が求める。履歴は、その記録の保存期間の終了まで保持する。
7. **保存場所の制約がある。** 金融商品取引業者の帳簿は国内保存が原則である。暗号資産・電子決済手段・仲介業の帳簿（RT5・RT7・RT9）と、銀行法の電子決済等取扱業者の帳簿（BK7）も国内保存を求められる。クラウドのリージョンを選ぶときに影響する。
8. **法的な保全に備え、自動削除を個別に止められるようにする。** 刑事訴訟法に基づく捜査機関の保全要請（通算で最長60日）、訴訟の予期、漏えい等の調査がある。期間満了による自動削除から、対象のログを個別に外す手段を設ける。

# 2

## 調査の前提と枠組み

- 基準日は2026-10-06。調査対象は、日本の法律・政令・省令・告示と、政府の公式ガイドライン（法的拘束力なし）である。民間・業界団体の基準、有料の規格は、各業種の「対象外の一覧」に名前と理由だけ載せた。
- 各行の「確認レベル」は、その数字をどこまで確かめたかを示す。本資料の表に掲げた項目は、すべて公式の原文（条文・PDF・公式データ）を直接読んで確認した（A）。確認できなかった項目は、表に載せず、各業種の「未確認の一覧」に分けた。条文の解釈にとどまる点は、「対象システムへの適用性」の欄に「解釈」と明記した（解釈＝条文の読み方。見解＝本資料の判断・推奨）。
- 各行の原文の引用（200字以内）は、別添の原資料に保存してある。

**ログの3区分**（基礎資料「自動車業界のシステム開発における監査ログの保存期間」の区分を、業種に依存しない形にした）

| 区分                 | 内容                                                               | 保存期間の考え方                                                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| (1) 運用ログ           | 障害調査・運用監視・セキュリティ監視のためのログ                                         | 1年を出発点とする（各社の内部規程で定める）                                   |
| (2) 監査ログ           | 「誰が・いつ・何をしたか」を示す証拠となるログ（DB監査ログ、特権操作、アクセス権の変更、財務報告に関わるデータの変更履歴など） | 事業年度末から10年を、共通の下限の目安とする（会社法432条に準じて扱う解釈。株式会社に共通。基礎資料のJ1） |
| (3) 業種固有の記録とその変更履歴 | その業種の法令が保存を求める記録（診療録、保険契約の帳簿、運行記録、製造記録など）と、その記録を扱うシステムの変更履歴・操作履歴 | その業種の法令が定める期間と起算点                                        |

**推奨の決め方**: 適用される保存期間の下限のうち、最も遅く満了するものを、起算点とともに推奨とする。年数の大小ではなく、**満了日**で比べる。ただし、上限側の制約（個人情報保護法22条、通信の秘密など）も確認する。「長い方を選べばよい」とは限らない。

**区分が重なる場合**: 業種固有の記録（区分(3)）への登録・変更・削除・閲覧の操作ログは、「誰が・いつ・何をしたか」を示すため、区分(2)にも当たる。この場合は、区分(2)の期間と、その記録の法定保存期間のうち、遅く満了する方まで保存する。記録そのものの訂正・削除の履歴（変更前の値）は、記録の一部として区分(3)の期間保存する。業種によっては、区分を細分した（電気通信の(1')＝利用者の通信履歴、医療の(3a)＝記録と訂正履歴・(3b)＝アクセスログ）。

**「対象システムへの適用性」の3区分**: **直接**（条文がログ・アクセス記録・操作履歴などを明記して保存を求める）、**間接**（帳簿書類・記録を電磁的記録で保存する場合の、そのデータ・訂正削除の履歴・システム要件として関わる）、**対象外**（紛らわしいが、監査ログには適用されない）。「その業種の法令は、監査ログの保存年数を直接定めていない」は、正当な結論である。

**表のIDの接頭辞**: 共通＝CM、銀行＝BK、証券・資産運用＝SC、保険＝IN、小売・EC・決済＝RT、医療＝HC、医薬品・医療機器＝PH、電気通信＝TL、エネルギー＝EN、運輸・物流＝TR、建設・不動産＝CN。ガイドラインの行は、接頭辞にGを加える（例：BKG1）。留意点・判断事項のIDは接頭辞にFまたはNを、未確認のIDはUを付ける場合がある（例：BKF1、RTN1、RTU1）。J・Uで始まる行は、基礎資料の行である（§3.0に再掲した）。

# 3

## 全業種に共通する法令・基準

---

### 3.0 基礎資料から引用する行（確認済み。基準日 2026-10-02）

基礎資料（「自動車業界のシステム開発における監査ログの保存期間」）の行のうち、業種の節が引用するものを再掲する。表中の「§」の番号、区分(1)(2)(3)、「部品構成の管理」などの記述は、基礎資料の構成・文脈のものであり、本資料の節・区分とは対応しない。

| #  | 法令・条項                                                | 保存対象                  | 期間                                                                                       | 起算点                  | 対象システムへの適用性                                                                                               | 確認レベル | URL                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J1 | 会社法432条2項                                            | 会計帳簿、およびその事業に関する重要な資料 | 10年                                                                                      | 会計帳簿の閉鎖の時            | 監査ログを対象と明記した条文ではない。会計の根拠となる重要資料に準じて扱う、という解釈である（要法務確認）。(2)の10年の主な根拠                                        | A     | <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086">https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086</a>                                                                                                                                               |
| J2 | 会社法435条4項                                            | 計算書類・附属明細書            | 10年                                                                                      | 計算書類を作成した時           | 間接的な根拠（会計データの出力物）。(2)を10年とする補強材料の一つ                                                                       | A     | <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086">https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086</a>                                                                                                                                               |
| J3 | 法人税法施行規則59条（7年）・26条の3（欠損金年度は10年）、国税庁タックスアンサー No.5930 | 帳簿、取引関係書類             | 7年。欠損金が生じた事業年度などは10年                                                                     | その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日 | 部品構成の管理など、会計帳簿を直接扱わないシステムは、単体では国税関係帳簿に当たらない可能性が高い（見解）。ただし、原価計算や棚卸資産の基礎データと連動する場合は要確認。(2)が帳簿書類に当たる場合の7年の根拠 | A     | <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000040012">https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000040012</a> / <a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5930.htm">https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5930.htm</a> |
| J4 | 金融商品取引法25条1項3号・5号                                    | 有価証券報告書、内部統制報告書の公衆縦覧  | 5年                                                                                       | 受理した日から（縦覧期間）        | 保存義務ではなく、縦覧の期間である。J5がこの期間を参照している                                                                          | A     | <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000025">https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000025</a>                                                                                                                                               |
| J5 | 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準 II.3.(7)②「記録の保存」          | 内部統制について作成した記録        | 範囲・方法・期間は、「諸法令との関係を考慮して企業が適切に判断」するものとされる。金商法上は、縦覧期間（5年）を勘案し、それと同程度の期間を保存することが考えられる、としている | 明記なし                 | <b>義務ではなく目安である。</b> 年数を直接定めてはいないが、5年という数字が示されている。(2)の目安5年の根拠                                              | A     | <a href="https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kigyoku/kijun/20230407_naibutousei_kansa.pdf">https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kigyoku/kijun/20230407_naibutousei_kansa.pdf</a>                                                                           |
| J6 | 金融商品取引法24条の4の4第1項                                    | 内部統制報告書の提出義務          | —                                                                                        | —                    | 有価証券報告書の提出会社のうち、一定の会社が対象。上場会社にはJ-SOXが適用される（ <b>自社が該当するか要確認</b> ）                                          | A     | <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000025">https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000025</a>                                                                                                                                               |
| J7 | 経済産業省「システム管理基準 追補版（財務報告に係るIT統制ガイドランス）」2024年版         | IT統制の評価観点             | <b>ログの保存年数の記載は確認できなかった。</b> 一方、「文書・データの保管期間と条件が定められている」ことを確認する観点は示されている                  | —                    | 年数そのものではなく、保存期間を定め、それを守っていることを求めている。(1)(2)の期間を文書化して運用する根拠                                                 | A     | <a href="https://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/docs/secgov/2024_ZaimuHoukokuNiKakaruITTouseiGuidance.pdf">https://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/docs/secgov/2024_ZaimuHoukokuNiKakaruITTouseiGuidance.pdf</a>                                 |

| #   | 法令・条項                            | 保存対象                                      | 期間                                                                                                          | 起算点                                                     | 対象システムへの適用性                                                                                                                 | 確認レベル | URL                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J8  | 製造物責任法5条1項～3項                    | (保存義務ではない) 損害賠償請求の期間制限                    | 3年(認識時。生命・身体への侵害は5年。2項)、 <b>引渡しから10年</b> 。ただし、蓄積・潜伏型の損害は、10年を損害が生じた時から数える(3項)                               | 3年: 損害と賠償義務者を知った時。10年: 製造業者等が製造物を引き渡した時(3項の損害は、損害が生じた時) | (3)の根拠。期間は原則として引渡しから数える(蓄積・潜伏型の損害は損害発生時から。3項)。引渡しは生産終了より後になりうるため、起点は最終引渡し(補給部品を含む)とする方が安全側である。生産終了を起点にする場合は、生産終了後の引渡し分に注意する | A     | <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000085">https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000085</a>                                                                                                                           |
| J9  | 製造物責任法6条、民法724条・724条の2・166条・167条 | (保存義務ではない) 民法による請求の期間制限                   | 不法行為は3年(認識時。生命・身体への侵害は5年。724条の2) / 20年(不法行為の時)。債権は5年(知った時) / 10年(行使できる時。生命・身体への侵害による損害賠償請求権は20年。167条)。最長20年 | 左記のとおり                                                  | PL法6条(「この法律の規定によるほか、民法の規定による」)により、民法による請求も可能と解される(解釈。§8)。PL法ではなく民法で請求される場合の上限は、目安として20年。 <b>推奨には含めない(§7)</b>                | A     | <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089">https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089</a>                                                                                                                           |
| J10 | 個人情報保護法22条                       | 個人データ                                     | 利用する必要がなくなったときは遅滞なく消去する努力義務                                                                                 | 利用不要となった時                                               | <b>保存期間の上限を抑える制約。</b> 監査ログにユーザーID・IPアドレスなどが含まれる場合は、無期限の保存を避ける                                                               | A     | <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057">https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057</a>                                                                                                                           |
| J11 | 個人情報保護法施行規則21条                   | 第三者提供に係る記録                                | 3年または1年(作成方法による)                                                                                            | 1号・2号は最後に提供した日から。3号は記録を作成した日から                          | <b>監査ログは対象外</b> (対象は第三者提供の記録のみ。混同しやすいため掲載)                                                                                  | A     | <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/428M6002000003">https://laws.e-gov.go.jp/law/428M6002000003</a>                                                                                                                             |
| U5  | 18 U.S.C. 1519                   | 連邦機関の所管事項や破産事件に関する調査・事件を妨害する意図での記録の破棄・改ざん | 懲役最長20年                                                                                                     | —                                                       | 保存期間の定めではない。 <b>連邦機関の所管事項に関する調査や、破産事件が見込まれる場合は、保存期間が満了していても削除してはならないこと</b> の根拠(故意に、妨害の意図で破棄・改ざんした場合が対象。民事訴訟はU6)             | A     | <a href="https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2024-title18/html/USCODE-2024-title18-part1-chap73-sec1519.htm">https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2024-title18/html/USCODE-2024-title18-part1-chap73-sec1519.htm</a> |

| #  | 法令・条項               | 保存対象             | 期間          | 起算点                 | 対象システムへの適用性                                                                                                                                       | 確認レベル | URL                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------|------------------|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U6 | 連邦民事訴訟規則（FRCP）37(e) | 電子的に保存された情報（ESI） | 保存期間の定めではない | 訴訟を予期した時（または訴訟の係属中） | 合理的な保存措置を怠ってESIが失われ、追加の開示手続でも復元・代替できない場合の救済措置の規定（相手方の不利益を補う範囲の措置。重い制裁は、情報を奪う意図が認められる場合に限る）。保存義務そのものを定める規定ではないが、リーガルホールド（訴訟に備えた保存措置）を実施する実務上の理由になる | A     | <a href="https://www.uscourts.gov/sites/default/files/document/federal-rules-of-civil-procedure.pdf">https://www.uscourts.gov/sites/default/files/document/federal-rules-of-civil-procedure.pdf</a> |

### 3.1 業種の概要

本節は特定の業種ではなく、10業種の節が共通で引用する法令を扱う。対象事業者は、(a) 法人税・消費税の保存義務者（全法人）、(b) 労働者を使用する全事業者（労働基準法・労働安全衛生法）、(c) 個人情報取扱事業者と個人番号関係事務実施者（ほぼ全事業者）、(d) 株式会社（会社法）、(e) 犯罪収益移転防止法の特定事業者（金融・不動産・貴金属・土業など一部の業種）である。システム上で問題になるのは、会計・請求・経費精算・電子取引のデータとその**訂正削除の履歴**（電子帳簿保存法）、勤怠・PC使用時間の記録（労基法・安衛法）、本人確認・取引の記録（犯収法）、個人データ・個人番号へのアクセスの記録（個人情報保護法・番号法の安全管理措置）、そして漏えい・不正アクセス・捜査の際のログの保全である。**全業種共通の法令に、監査ログ全般の保存年数を直接定めた規定は見当たらない。** ログを明記して保存・保全を求める規定は、番号法23条（情報提供ネットワークシステムの接続者に限る、7年）と、刑事訴訟法197条3項（要請があった場合の通信履歴の保全、最長60日）だけである。このほか、労働安全衛生規則52条の7の3が、労働時間の状況の把握の方法として「電子計算機の使用時間の記録」を明記している（保存を求めるのは労働時間の状況の記録で3年。CM15）。

### 3.2 法令の表

条文は、いずれも e-Gov 法令API（v1）で取得した、2026-10-06 時点で施行済みの版である。改正の情報（直近の改正法令と施行日）は「引用」の各行に記した。

| #   | 法令・条項                                                              | 保存対象                                                                             | 期間                                                   | 起算点          | 対象システムへの適用性                                                                                                                                         | 確認レベル | URL                                                                                                                                                                                                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CM1 | 電子帳簿保存法4条1項・2項、同法施行規則2条2項（帳簿）・3項（書類。2項を準用）                         | 自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機で作成する国税関係帳簿・書類の電磁的記録。あわせて、システムの概要書・開発時の書類・操作説明書・事務手続書の備付け   | 定めなし（国税の法律の保存期間による。法人税はJ3の7年・10年）                    | 国税の法律による（J3） | <b>間接。</b> 帳簿を電子で保存する場合の要件で、 <b>一般の電子帳簿には訂正削除の履歴は求められていない</b> （規則2条2項は、システム関係書類の備付け、ディスプレイ・書面への出力、提示・提出要求への対応のみ）。会計・販売・購買など帳簿を作るシステムが対象。 <b>全業種</b> | A     | <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000025">https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000025</a> / <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000040043">https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000040043</a> |
| CM2 | 電子帳簿保存法8条4項、同法施行規則5条5項1号イ(1)(2)・ハ（優良な電子帳簿）※2027-01-01から規則5条4項1号に移る | 特例国税関係帳簿（仕訳帳・総勘定元帳など）の電磁的記録の <b>訂正・削除の事実及び内容</b> 、通常の期間を過ぎた後の入力の事実               | 定めなし（帳簿の保存期間を通じて要件を満たし続けることが必要。法8条4項「引き続き当該要件を満たして」） | 国税の法律による（J3） | <b>間接。</b> 訂正削除の履歴を明文で求める。ただし優良な電子帳簿は <b>任意</b> であり（届出制）、満たすと、過少申告加算税が、基礎となる税額の5%分軽減される（法8条4項。隠蔽・偽装がある場合を除く）。会計システムの変更履歴の設計に直結する。 <b>全業種</b>        | A     | <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000025">https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000025</a> / <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000040043">https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000040043</a> |
| CM3 | 電子帳簿保存法4条3項、同法施行規則2条6項2号ロ・ハ、5号（スキャナ保存）                             | 紙の国税関係書類をスキャナで読み取った電磁的記録。タイムスタンプ、 <b>訂正削除の事実及び内容を確認できること、又は訂正削除ができないこと</b> 、検索機能 | 国税関係書類の保存期間（規則2条6項2号ロ(1)「保存期間…を通じ」、同条12項）            | 国税の法律による（J3） | <b>間接。</b> スキャナ保存を選んだ場合の要件。訂正削除の履歴は「訂正削除不可」との選択制。経費精算・文書管理システムが対象。 <b>全業種</b>                                                                       | A     | <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000040043">https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000040043</a> / <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000025">https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000025</a> |

| #   | 法令・条項                                              | 保存対象                                             | 期間                                         | 起算点          | 対象システムへの適用性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 確認レベル | URL                                                                                                                                                                                                               |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CM4 | 電子帳簿保存法7条、同法施行規則4条1項（電子取引の取引情報）                    | 電子取引（メール・EDI・Web等で授受した注文書・契約書・請求書・領収書等の情報）の電磁的記録 | 書面で授受したとした場合に保存すべき期間（規則4条1項）。法人税はJ3の7年・10年 | 国税の法律による（J3） | 間接。法人税の保存義務者には義務（「しなければならない」）。真実性の措置は4つから選択（①タイムスタンプ付与後に授受、②授受後にタイムスタンプ付与、③訂正削除の履歴が残る又は訂正削除できないシステム、④訂正削除防止の事務処理規程）。措置は保存期間を通じて講じる。あわせて、システムの概要を記載した書類の備付け（規則2条6項6号で準用する2条2項1号イ。自社開発のプログラムを使う場合）、ディスプレイ等の備付け（規則2条2項2号）と検索機能（規則2条6項5号。取引年月日・取引金額・取引先で検索）が必要（提示・提出の要求に応じる場合は範囲指定・組合せ検索が不要、基準期間の売上高5,000万円以下などの場合で提示・提出の要求にも応じるときは検索機能自体が不要）。全業種（最も横断的な要件） | A     | <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000025">https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000025</a> / <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000040043">https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000040043</a> |
| CM5 | 電子帳簿保存法6条                                          | （適用関係の規定）国税関係帳簿書類                                | —                                          | —            | 間接。国税関係帳簿書類にはe-文書法3条・4条を適用しない。税務の帳簿書類の電子保存の要件は、e-文書法の省令ではなく電子帳簿保存法による。全業種                                                                                                                                                                                                                                                                               | A     | <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000025">https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000025</a>                                                                                                           |
| CM6 | e-文書法（民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律）3条・4条・9条 | 他の法令が書面での保存・作成を求めるもののうち、主務省令で定めるもの               | 定めなし（元の法令の期間による）                           | 元の法令による      | 間接。書面の保存・作成に代えて電磁的記録を認める枠組み法であり、要件（方法・見読性など）は各省の主務省令に委ねる（3条1項「主務省令で定めるところにより」）。法律本体に見読性・完全性・機密性・検索性の文言は無い。業種ごとの省令は、各業種の節（§4～§13）で扱う。全業種                                                                                                                                                                                                                 | A     | <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000149">https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000149</a>                                                                                                           |

| #   | 法令・条項                                                                                 | 保存対象                                                    | 期間                                   | 起算点                                                                                       | 対象システムへの適用性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 確認レベル | URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CM7 | e-文書法の主務省令の例：経済産業省令（平成17年第32号）4条2項・4項、財務省令（平成17年第16号）4条2項・3項、厚生労働省令（平成17年第44号）4条3項・4項 | 上記省令の別表に掲げる書面に係る電磁的記録                                   | 「保存すべき期間中」（厚労省令4条4項2号・3号）。年数は元の法令による | 元の法令による                                                                                   | <b>間接</b> 。3省令に共通するのは <b>見読性</b> （直ちに整然とした形式・明瞭な状態で表示・書面化できること）だけである。 <b>検索性</b> は財務省令4条3項（関税等の特定の法令）のみ、 <b>改変・消去の事実と内容の確認・責任の所在・復元可能性</b> は厚労省令4条4項（別表第一の二～四の書面）のみ。機密性を明記した規定は、この3省令の本文には無い。なお、経済産業省令4条4項は、別表第二の書面について、「経済産業大臣が定める基準」の確保を努力義務として定める。この基準（告示）の内容は確認していないため、「機密性を明記した規定は無い」は、3省令の本文に限った確認である。業種固有の省令を引く際の比較の基準として掲載 | A     | <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000400032">https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000400032</a> / <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/417M6000040016">https://laws.e-gov.go.jp/law/417M6000040016</a> / <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100044">https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100044</a> |
| CM8 | 犯罪収益移転防止法6条、同法施行規則19条・21条                                                             | 確認記録（取引時確認の事項、とった措置。本人確認書類の写し・画像などの添付資料を含む。電磁的記録で作成可）   | <b>7年</b>                            | 取引終了日（規則21条2項1号に掲げる取引は当該取引に係る契約が終了した日、それ以外は取引が行われた日）と、取引時確認済みの取引に係る取引終了日のうち後に到来する日（規則21条） | <b>間接</b> 。本人確認（eKYC等）のシステムが保存する記録そのもの。 <b>起算点が契約終了のため</b> 、長期の顧客関係では、作成から10年を超えて保存が必要になりうる。 <b>特定事業者（CM10）に限る</b>                                                                                                                                                                                                                 | A     | <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000022">https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000022</a> / <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000F5A001">https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000F5A001</a>                                                                                                         |
| CM9 | 犯罪収益移転防止法7条1項・3項、同法施行規則23条・24条                                                        | 取引記録等（確認記録を検索する事項、取引の日付・種類・価額、財産移転の移転元・移転先など。電磁的記録で作成可） | <b>7年</b>                            | 取引（又は特定受任行為の代理等）が行われた日                                                                    | <b>間接</b> 。勘定系・決済・売買のシステムの取引データそのもの。区分(2)（事業年度末から10年）より短い。 <b>特定事業者（CM10）に限る</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | A     | <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000022">https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000022</a> / <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000F5A001">https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000F5A001</a>                                                                                                         |

| #    | 法令・条項                       | 保存対象                                      | 期間                                       | 起算点             | 対象システムへの適用性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 確認レベル | URL                                                                                                     |
|------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CM10 | 犯罪収益移転防止法2条2項<br>(特定事業者の範囲) | —                                         | —                                        | —               | <b>間接</b> (適用範囲の規定)。1～49号：銀行・信用金庫・労金・信組・農協・漁協等の金融機関、保険会社・少額短期保険業者、金融商品取引業者、信託会社、不動産特定共同事業者、貸金業者、前払式支払手段発行者（届出者）、資金移動業者、電子決済手段等取引業者、電子決済等取扱業者、暗号資産交換業者、商品先物取引業者、振替機関・口座管理機関、電子債権記録機関、両替業者、ファイナンスリース事業者、クレジットカード事業者、カジノ事業者、宅地建物取引業者、貴金属等の売買業者、郵便物受取・電話受付代行業者、弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士。<br><b>金融・不動産・小売（貴金属）・士業などの業種のみ</b> 。ただし、弁護士・弁護士法人（45号）は、4条1項により6条・7条の「特定事業者」から除かれる。確認記録・取引記録に相当する措置は、12条により日本弁護士連合会の会則による（CM8・CM9の7年は直接には適用されない） | A     | <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000022">https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000022</a> |
| CM11 | 労働基準法109条・附則143条1項          | 労働者名簿、賃金台帳、雇入れ・解雇・災害補償・賃金その他労働関係に関する重要な書類 | <b>5年</b> （附則143条1項により「当分の間」 <b>3年</b> ） | 労基則56条による（CM12） | <b>間接</b> 。勤怠・人事・給与システムのデータそのもの。出勤簿・タイムカード等の労働時間の記録もこれに含まれると厚生労働省は示している（CM9）。区分(2)より短い。起算点が退職日等の事象のため、在職期間が長い場合は作成から10年を超える。 <b>全業種</b> （労働者を使用する全事業者）                                                                                                                                                                                                                                                                               | A     | <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049">https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049</a> |

| #    | 法令・条項                 | 保存対象                                                 | 期間                                    | 起算点                                                                                                           | 対象システムへの適用性                                                                | 確認レベル | URL                                                                                                                                                                                                               |
|------|-----------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CM12 | 労働基準法施行規則56条          | 109条の記録の保存期間の起算日                                     | —                                     | 労働者名簿：死亡・退職・解雇の日／賃金台帳：最後の記入をした日／雇入れ・退職の書類：退職・死亡の日／災害補償の書類：災害補償を終わった日／その他の重要な書類：完結の日。賃金の支払期日がこれより遅い場合は支払期日（2項） | <b>間接。</b> 勤怠・給与システムの保存期間の起算点を、作成日ではなく <b>事象の日</b> で設計する必要がある。 <b>全業種</b>  | A     | <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023">https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023</a>                                                                                                           |
| CM13 | 労働基準法施行規則24条の7・附則71条  | 年次有給休暇管理簿。附則71条は、裁量労働制等の労働時間の状況の記録、労使委員会の議事録などの5年も対象 | <b>5年</b> （附則71条により「当分の間」 <b>3年</b> ） | 年次有給休暇管理簿は、有給休暇を与えた期間の満了後（期間中も保存）（賃金の支払期日が遅い場合は支払期日とする56条2項を、56条3項で準用）                                        | <b>間接。</b> 勤怠・休暇管理システムのデータそのもの。 <b>全業種</b>                                 | A     | <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023">https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023</a>                                                                                                           |
| CM14 | 労働基準法108条、同法施行規則54条1項 | 賃金台帳の記入事項（労働日数、 <b>労働時間数</b> 、時間外・休日・深夜の労働時間数など）     | CM11 による                              | CM12 による                                                                                                      | <b>間接。</b> 勤怠システムで集計する労働時間数が賃金台帳の記入事項になるため、集計の根拠データの保存の考え方に関わる。 <b>全業種</b> | A     | <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049">https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049</a> / <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023">https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023</a> |

| #    | 法令・条項                                     | 保存対象                                                                             | 期間                                | 起算点     | 対象システムへの適用性                                                                                                                                                                                                      | 確認レベル | URL                                                                                                                                                                                                               |
|------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CM15 | 労働安全衛生法66条の8の3、労働安全衛生規則52条の7の3            | 労働時間の状況の記録（把握の方法として「タイムカードによる記録、 <b>パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録</b> 等の客観的な方法」を明記） | <b>3年</b>                         | 条文に明記なし | <b>間接</b> （共通法令の中で、ログ（PCの使用時間の記録）を条文に明記した例外的な規定）。保存を求めるのは、把握した「労働時間の状況の記録」である。PCのログオン・ログオフの記録を把握の方法とする場合に、その記録（又はそれから作成した記録）を3年保存する根拠になる。生ログそのものの保存が必要かは解釈。 <b>全業種</b> （労働基準法41条の2第1項により労働する労働者（66条の8の4の対象者）を除く） | A     | <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057">https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057</a> / <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032">https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032</a> |
| CM16 | 番号法（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律）12条 | 個人番号の漏えい・滅失・毀損の防止その他の適切な管理のために必要な措置                                              | 定めなし                              | —       | <b>間接</b> 。安全管理措置の義務であり、ログの保存期間は定めていない。措置の内容は委員会のガイドライン（CMG6～CMG8）が示す。給与・人事・支払調書のシステム。 <b>全業種</b> （個人番号関係事務実施者）                                                                                                  | A     | <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000027">https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000027</a>                                                                                                           |
| CM17 | 番号法20条                                    | 特定個人情報（他人の個人番号を含むもの）                                                             | 19条各号に当たらない場合を除き、収集・ <b>保管の禁止</b> | —       | <b>間接</b> （上限側の制約）。保存義務ではなく、 <b>保管の禁止</b> である（個人情報保護法22条の努力義務より強い）。監査ログ・アプリログに個人番号を記録すると、ログ自体がこの規定の対象になる。 <b>全業種</b>                                                                                             | A     | <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000027">https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000027</a>                                                                                                           |
| CM18 | 番号法23条1項・2項、同法施行令30条                      | 情報提供ネットワークシステムによる利用特定個人情報の提供の求め・提供の記録（情報照会者・情報提供者の名称、提供の求めの日時・提供の日時・項目など）        | <b>7年</b>                         | 条文に明記なし | <b>直接</b> （提供の求め・提供の日時などを電子計算機に記録し保存することを明記）。ただし義務を負うのは <b>情報照会者・情報提供者</b> （別表の行政機関・地方公共団体・健康保険組合等）に限る。源泉徴収票の作成などを行うだけの一般の事業者は対象外。 <b>特定の業種</b> （健康保険組合等の保険者、公的機関のシステム）                                          | A     | <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000027">https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000027</a> / <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000155">https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000155</a> |
| CM19 | 番号法29条の4                                  | 特定個人情報の漏えい等の委員会への報告・本人への通知                                                       | 定めなし                              | —       | <b>間接</b> 。報告の前提として、漏えい等の事実・範囲を特定できるログが必要になる。保存期間は定めていない。 <b>全業種</b>                                                                                                                                             | A     | <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000027">https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000027</a>                                                                                                           |
| CM20 | 個人情報保護法23条・24条・25条                        | 個人データの安全管理措置、従業者・委託先の監督                                                          | 定めなし                              | —       | <b>間接</b> 。条文はログに触れず、保存期間も定めていない。アクセスログの記録は委員会のガイドライン（CMG1・CMG2）が手法の例として示す。 <b>全業種</b>                                                                                                                           | A     | <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057">https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057</a>                                                                                                           |

| #    | 法令・条項                                                                                                             | 保存対象                                                            | 期間                                                                        | 起算点     | 対象システムへの適用性                                                                                                                                                                                                                                               | 確認レベル | URL                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CM21 | 個人情報保護法26条、同法施行規則7条・8条                                                                                            | 漏えい等の報告（対象：要配慮個人情報、財産的被害のおそれ、不正の目的によるおそれ、1,000人超）               | 報告期限：知った後速やかに（速報）、知った日から <b>30日以内</b> （不正の目的によるおそれの事態は <b>60日以内</b> ）（速報） | 事態を知った日 | <b>間接</b> 。確報では「本人の数」「原因」などの報告が必要であり、それを特定するログが無いと報告できない。ログの保存期間は定めていない。不正アクセスは発覚までに時間がかかることがあるため、運用ログ（区分(1)）の期間を決める際の考慮要素になる（見解）。 <b>全業種</b>                                                                                                             | A     | <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057">https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057</a> / <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/428M600200000003">https://laws.e-gov.go.jp/law/428M600200000003</a> |
| CM22 | 個人情報保護法33条                                                                                                        | 保有個人データの開示請求への対応                                                | 定めなし                                                                      | —       | <b>間接</b> 。ユーザーIDで整理されたログ情報は個人情報データベース等に当たりうる（CMG5）。その場合、保存しているログは保有個人データとして <b>開示請求の対象</b> になりうる。保存期間を長くすると、開示請求への対応範囲も広がる。 <b>全業種</b> （特に一般消費者向けのサービス）                                                                                                  | A     | <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057">https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057</a>                                                                                                             |
| CM23 | 会社法362条4項6号・5項、会社法施行規則100条1項1号（取締役会設置会社）。ほかに98条1項1号（取締役会を置かない会社）、110条の4第2項1号（監査等委員会設置会社）、112条2項1号（指名委員会等設置会社。執行役） | 取締役（執行役）の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制（内部統制システム）                      | 定めなし                                                                      | —       | <b>間接</b> 。保存年数ではなく、 <b>情報の保存・管理の体制を整備</b> することを求める。情報の保存・管理の体制の整備は、取締役会（取締役会を置かない会社は取締役）が決定する事項である。決定が義務となるのは、大会社と、監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社である（362条5項、348条4項など）。ログの保存期間を内部規程で定め、文書化して運用する根拠（J7と同趣旨）。 <b>全業種</b> （株式会社）。98条は取締役会を置かない会社の規定で、取締役会設置会社は100条である | A     | <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086">https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086</a> / <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010012">https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000010012</a>   |
| CM24 | 不正アクセス禁止法8条・9条1項                                                                                                  | （保存義務ではない）アクセス管理者の防御措置：識別符号の適正な管理、アクセス制御機能の有効性の検証、機能の高度化等（努力義務） | 定めなし                                                                      | —       | <b>対象外</b> 。8条はログに触れておらず、保存期間も定めていない。9条1項は、援助を申し出る際に、不正アクセス行為が行われた際の作動状況・管理状況の資料を添えることを定める。運用ログ（区分(1)）を保持しておく実務上の理由にはなるが、年数の根拠にはならない。 <b>全業種</b>                                                                                                          | A     | <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000128">https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000128</a>                                                                                                             |

| #    | 法令・条項                             | 保存対象                                             | 期間                                                    | 起算点                                                                                   | 対象システムへの適用性                                                                                                                                                                                                                                                            | 確認レベル | URL                                                                                                     |
|------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CM25 | 消費税法施行令50条1項・71条2項（消費税法30条7項・58条） | 仕入税額控除の帳簿・請求書等（適格請求書等の電磁的記録を含む）、帳簿               | <b>7年</b> （50条1項ただし書の場合は5年を超えて保存を要しない）                | 帳簿：閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日。<br>請求書等：受領した日（電磁的記録は提供を受けた日）の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日 | <b>間接</b> 。請求書・購買・会計のシステムのデータそのもの。電子インボイスはCM4（電子取引）の要件も満たす必要がある。期間は法人税の7年（J3）とほぼ同じ時期に満了し、区分(2)より短い。 <b>全業種</b> （課税事業者）                                                                                                                                                 | A     | <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360">https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360</a> |
| CM26 | 刑事訴訟法197条3項・4項                    | 業務上記録している電気通信の送信元・送信先・通信日時その他の <b>通信履歴の電磁的記録</b> | 要請があった場合に消去しない期間： <b>30日以内</b> 。延長しても通じて <b>60日以内</b> | 条文に明記なし（求めの中で期間を定める。受領時からと解される＝解釈）                                                    | <b>直接</b> （通信履歴の電磁的記録を明記）。ただし平時の保存期間を定める規定ではなく、検察官・検察事務官・司法警察員が、差押え又は電磁的記録提供命令のため必要があるときに行う求めがあった場合の <b>消去の停止</b> である。対象は電気通信事業者と、「自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者」。ログの自動削除を、個別に止められる設計（リーガルホールド）が必要になる。 <b>全業種</b> （該当する設備を設置している場合。該当性は要法務確認） | A     | <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131">https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131</a> |

### 3.3 ガイドラインの表

| #    | 法令・条項                                                                                     | 保存対象                                                                                                   | 期間                                                                               | 起算点           | 対象システムへの適用性                                                                                                                                                                           | 確認レベル | URL                                                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CMG1 | 個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）」（令和8年6月一部改正）10（別添）講ずべき安全管理措置の内容「組織的安全管理措置」（2）・（3） | システムログ<br>その他の個人データの取扱いに係る記録。項目の例：個人情報データベース等の利用・出力状況、削除・廃棄の状況、 <b>担当者の情報システムの利用状況（ログイン実績、アクセスログ等）</b> | 記載なし                                                                             | —             | <b>ガイドライン（法的拘束力なし）</b> 。(2)の記録は「考えられる」手法の例示。(3)の「取扱状況を確認する手段の整備」は「しなければならない」措置だが、記録の保存期間は示していない。個人データを扱う全システム。 <b>全業種</b> （業種別ガイドラインがある分野は、その上乗せを各業種の節で扱う）                            | A     | <a href="https://www.ppc.go.jp/files/pdf/260614_guidelines01.pdf">https://www.ppc.go.jp/files/pdf/260614_guidelines01.pdf</a> |
| CMG2 | 同 通則編 10（別添）「技術的安全管理措置」（3）外部からの不正アクセス等の防止                                                 | ログ等                                                                                                    | 記載なし                                                                             | —             | <b>ガイドライン（法的拘束力なし）</b> 。「ログ等の定期的な分析により、不正アクセス等を検知する」が手法の例示。ログの保存期間ではなく、分析の運用を求めるもの。 <b>全業種</b>                                                                                        | A     | <a href="https://www.ppc.go.jp/files/pdf/260614_guidelines01.pdf">https://www.ppc.go.jp/files/pdf/260614_guidelines01.pdf</a> |
| CMG3 | 同 通則編 10（別添）「物理的安全管理措置」（4）個人データの削除及び機器、電子媒体等の廃棄                                           | 個人データを削除・廃棄した記録                                                                                        | 記載なし                                                                             | —             | <b>ガイドライン（法的拘束力なし）</b> 。削除・廃棄した記録を保存することが「重要である」とする。保存期間の満了による削除の <b>ジョブの実行記録</b> も、この記録に当たる（見解）。 <b>全業種</b>                                                                          | A     | <a href="https://www.ppc.go.jp/files/pdf/260614_guidelines01.pdf">https://www.ppc.go.jp/files/pdf/260614_guidelines01.pdf</a> |
| CMG4 | 同 通則編 3-4-1 データ内容の正確性の確保等（法第22条関係）                                                        | 個人データ                                                                                                  | 保存期間を設定すること。利用する必要がなくなったときは遅滞なく消去（努力義務）。 <b>法令の定めにより保存期間等が定められている場合は、この限りでない</b> | 利用する必要がなくなった時 | <b>ガイドライン（法的拘束力なし）</b> 。J10（個人情報保護法22条）の解釈。法令で期間が定められていればその期間の保存は妨げられない。ただし、区分(2)の10年は会社法432条に「準じて扱う」 <b>解釈</b> であり（J1）、法令が監査ログの保存期間を定めたものではないため、この例外にそのまま当たるとは言い切れない（見解）。 <b>全業種</b> | A     | <a href="https://www.ppc.go.jp/files/pdf/260614_guidelines01.pdf">https://www.ppc.go.jp/files/pdf/260614_guidelines01.pdf</a> |

| #    | 法令・条項                                                                      | 保存対象                                                                         | 期間                                                                                      | 起算点     | 対象システムへの適用性                                                                                                                                                                       | 確認レベル | URL                                                                                                                                                       |
|------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CMG5 | 同 通則編「個人情報データベース等（法第16条第1項関係）」の事例2                                         | ユーザーが利用したサービスに係るログ情報                                                         | —                                                                                       | —       | <b>ガイドライン（法的拘束力なし）</b> 。ユーザーIDで整理されたログ情報（ユーザーIDと個人情報を容易に照合できる場合）は個人情報データベース等に当たる例とされる。したがって、そのログは個人データとして、安全管理措置・消去の努力義務・開示請求（CM20～CM22、J10）の対象になりうる。 <b>全業種</b> （特に一般消費者向けのサービス） | A     | <a href="https://www.ppc.go.jp/files/pdf/260614_guidelines01.pdf">https://www.ppc.go.jp/files/pdf/260614_guidelines01.pdf</a>                             |
| CMG6 | 個人情報保護委員会「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（事業者編）」（令和7年6月一部改正）（別添1）2 C b 取扱規程等に基づく運用 | 特定個人情報ファイルの利用・出力状況の記録、削除・廃棄記録、 <b>事務取扱担当者の情報システムの利用状況（ログイン実績、アクセスログ等）の記録</b> | <b>記載なし</b>                                                                             | —       | <b>ガイドライン（法的拘束力なし）</b> 。番号法12条（CM16）の措置の内容。「特定個人情報等の利用状況等を記録する」とし、記録項目を例示。給与・人事システム。 <b>全業種</b>                                                                                   | A     | <a href="https://www.ppc.go.jp/files/pdf/2506_my_number_guideline_jigyosha.pdf">https://www.ppc.go.jp/files/pdf/2506_my_number_guideline_jigyosha.pdf</a> |
| CMG7 | 同 事業者編（別添1）2 C c 取扱状況を確認する手段の整備                                            | 取扱状況を確認するための記録等                                                              | <b>記載なし</b>                                                                             | —       | <b>ガイドライン（法的拘束力なし）</b> 。「取扱状況を確認するための記録等には、特定個人情報等は記載しない」。監査ログ・操作ログに個人番号を出力しない設計の直接の根拠。 <b>全業種</b>                                                                                | A     | <a href="https://www.ppc.go.jp/files/pdf/2506_my_number_guideline_jigyosha.pdf">https://www.ppc.go.jp/files/pdf/2506_my_number_guideline_jigyosha.pdf</a> |
| CMG8 | 同 事業者編 第4-3-(3) B 保管制限と廃棄、（別添1）2 E d 個人番号の削除、機器及び電子媒体等の廃棄                  | 個人番号・特定個人情報ファイル。削除・廃棄した記録                                                    | 所管法令の保存期間を経過し、事務を処理する必要がなくなった場合は、 <b>できるだけ速やかに廃棄又は削除</b> 。例：扶養控除等申告書は所得税法施行規則76条の3により7年 | 所管法令による | <b>ガイドライン（法的拘束力なし）</b> 。保存期間経過後の削除を前提としたシステムの構築が「望ましい」「考えられる」とし、削除・廃棄した記録を保存とする。上限側の制約（CM17）。 <b>全業種</b>                                                                          | A     | <a href="https://www.ppc.go.jp/files/pdf/2506_my_number_guideline_jigyosha.pdf">https://www.ppc.go.jp/files/pdf/2506_my_number_guideline_jigyosha.pdf</a> |

| #     | 法令・条項                                                                   | 保存対象                                         | 期間                                          | 起算点           | 対象システムへの適用性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 確認レベル | URL                                                                                                                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CMG9  | 厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」（平成29年1月20日策定）4(2)イ・4(3)ウ・4(5) | 始業・終業時刻の記録。出勤簿・ <b>タイムカード等の労働時間の記録に関する書類</b> | <b>3年</b> （「労働基準法第109条に基づき、3年間保存しなければならない」） | 記載なし（CM12による） | <b>ガイドライン（法的拘束力なし）</b> 。タイムカード、ICカード、 <b>パソコンの使用時間の記録等</b> の客観的な記録を基礎とすることを原則とし、自己申告制では入退場記録やPCの使用時間の記録との乖離を確認とする。勤怠の記録が109条の「重要な書類」に当たるという行政解釈。策定は、109条を3年から5年に改め附則143条（当分の間3年）を設けた改正（令和2年法律第13号、2020-04-01施行。e-Govの改正履歴で改正前後の条文を確認）より前であり、3年は現行の附則143条1項の期間と一致する。 <b>全業種</b>                                                                                                                                                                                                                                    | A     | <a href="https://www.mhlw.go.jp/kinkyu/dl/151106-04.pdf">https://www.mhlw.go.jp/kinkyu/dl/151106-04.pdf</a>                                                           |
| CMG10 | 国税庁「電子帳簿保存法取扱通達」（令和7年6月27日付一部改正分まで。令和9年1月1日施行分を含む）7-6・7-7・8-8～8-11      | 訂正削除の履歴（訂正前・削除前の記録事項と訂正削除の内容）、訂正削除の事務処理の記録   | 記載なし（CM2～CM4による）                            | —             | <b>ガイドライン（法的拘束力なし）</b> （法令解釈通達。納税者を直接拘束しない）。①訂正削除の履歴は、訂正前の記録事項と内容が <b>その電磁的記録又は別の電磁的記録（訂正削除前の履歴ファイル）に自動的に記録されるシステム</b> （7-6）。② <b>反対仕訳も訂正削除に含む</b> （8-8）。反対仕訳による方法も認める（8-9）。③入力から <b>1週間以内</b> の誤りは正の期間を事務手続書に定めれば、その期間の訂正削除は履歴を残さなくてよい（8-10）。④入力日・一連番号の自動付与と訂正不可で追加入力の履歴を満たす（8-11）。⑤事務処理規程には訂正削除日・理由・内容・担当者の記録と保存を含める（7-7）。 <b>注意</b> ：通達は、2027-01-01施行後の条番号で書かれている。7-6・7-8・8-8～8-11・8-26が引用する「規則5条4項」は、現行の5条5項（優良な電子帳簿）に当たる。7-6・8-26の「規則5条5項1号」は、施行後に新設される特定電磁的記録のシステムの要件であり、現行の5条5項1号（優良な電子帳簿）ではない。 <b>全業種</b> | A     | <a href="https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0025006-066.pdf">https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0025006-066.pdf</a> |

### 3.4 上限側の制約

- 番号法20条（CM17）：個人番号を含む特定個人情報、法定の事務に必要な場合を除き**保管してはならない**（禁止規定）。保存期間経過後はできるだけ速やかに削除する（CMG8）。監査ログ・アプリログ・デバッグログ

に個人番号が出力されると、ログの保存期間（区分(2)の10年など）と衝突する。**ログには個人番号を記録しない**（CMG7）ことで衝突を避けるのが基本である。

- **個人情報保護法22条（J10）**：利用する必要がなくなった個人データの消去の努力義務。ユーザーIDで整理されたログ情報は個人データに当たりうる（CMG5）。法令で保存期間が定められている場合は例外とされる（CMG4）が、区分(2)の10年は解釈に基づく期間であるため、目的（内部統制の監査・不正調査）と期間の根拠を内部規程に明記しておく。
- **個人情報保護法33条（CM22）**：保存しているログは開示請求の対象になりうる。保存を長くすると、開示請求への対応範囲が広がる（制約というより、長期保存の負担）。
- 通信の秘密（電気通信事業法）は業種固有の法令のため、本節では扱わない（§ 10（電気通信編）で扱う）。

### 3.5 推奨案

| 区分                 | 推奨する保存期間                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 起算点    | 根拠ID                                    | 理由                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 運用ログ           | <b>1年</b> （基礎資料のとおり）                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ログの作成日 | 共通法令に年数の定めなし。考慮要素：CM21、CM24、CM26        | 共通法令は運用ログの年数を定めていない。漏えい等の確報（30日・60日）で「本人の数」「原因」を特定するには、発覚までの期間を遡れるログが必要であり、1年はその目安として妥当である（見解）。捜査機関の保全要請（最長60日）や訴訟の予期に備え、自動削除を個別に止められるようにする                                                                                                                                   |
| (2) 監査ログ           | <b>事業年度末から10年</b> （基礎資料のとおり。作成日起算なら11年）                                                                                                                                                                                                                                                                              | 事業年度末  | J1（主）、CM2～CM4、CM25（帳簿書類に当たる場合）、CM23（体制） | 共通法令で区分(2)より長い年数を直接定めるものはない。電子帳簿保存法の訂正削除の履歴は帳簿書類の保存期間（J3：7年。欠損金の年度は10年。申告期限の翌日から）に従うため、 <b>欠損金の年度に限り、区分(2)より約2か月以上（申告期限の延長があればさらに）長くなりうる</b> （基礎資料F1と同じ論点：作成日起算で設定する場合には、欠損金のある事業年度の法人税の10年（申告期限の翌日から）まで満たすため、12年〔約4383日〕とする案）。会計システムの訂正削除の履歴を(2)に含める場合は、12年（約4383日）への延長を検討する |
| (3) 業種固有の記録とその変更履歴 | 共通法令による追加として、次のものがある（いずれも該当するシステムに限る）。<br>・電子取引データ・スキャナ保存データ・電子帳簿（とその訂正削除の履歴）： <b>国税の保存期間</b> （法人税7年・10年、消費税7年）<br>・犯収法の確認記録： <b>取引終了日から7年、取引記録：取引日から7年</b><br>・労働関係の記録（勤怠・PC使用時間の記録を含む）： <b>3年</b> （本則は5年。労基法附則143条1項・労基法附則71条の「当分の間」の経過措置による。安衛則52条の7の3は3年。経過措置の終了に備え、保存期間を設定で5年に変更できるようにする）、起算点は退職日・最後の記入日・完結の日など | 各行の起算点 | CM1～CM4、CM25、CM8～CM10、CM11～CM15         | 年数は、いずれも区分(2)の10年より <b>短い</b> 。ただし <b>起算点が事象の日</b> （契約終了、退職、最後の記入）であるものは、作成日から数えると10年を超えることがある。例：2026年に作成した確認記録でも、対象の契約が2040年に終了した場合は2047年まで保存（契約終了日が起算日となる取引の場合）。保存期間は「作成日＋年数」ではなく「事象の日＋年数」で管理する                                                                             |

**共通の下限（区分(2)＝事業年度末から10年）との関係：**共通法令で、年数として区分(2)を上回るものはない（番号法23条の7年、犯収法の7年、国税の7年、労働関係の3年（本則5年））。上回りうるのは、**起算点が後ろにずれる場合**だけである。具体的には、①犯収法の確認記録（取引終了日から）、②労働者名簿など（退職日から）、③欠損金の年度の法人税の帳簿書類（申告期限の翌日から10年。区分(2)より約2か月以上長い）である。

### 3.6 留意点・判断が必要な論点

| #   | 論点                      | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 必要な判断                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CF1 | 電子帳簿保存法の訂正削除の履歴が求められる場面 | 訂正削除の履歴は、①優良な電子帳簿（任意、CM2）、②スキャナ保存（「訂正削除できない」との選択、CM3）、③電子取引（4つの措置の1つ、CM4）で求められる。一般の電子帳簿（CM1）では求められない。電子取引で③のシステム要件を選ぶと、訂正前の記録事項と訂正の内容を、 <b>本体のデータと同じ保存期間</b> （書面で保存すべき期間）を通じて確認できるようにする必要がある（規則4条1項）。監査ログの保存期間とは別に、「業務データの変更履歴」として設計する（基礎資料F4と同じ考え方：ログではなく、業務データの保存要件として設計する）なお、2027-01-01以降は、特定電磁的記録の保存（規則5条5項。任意。重加算税の加重を受けないための要件）が4つ目の場面になる（CF2参照）。電子取引で事務処理規程の方法（規則4条1項4号）を選んだ場合でも、通達7-7により、訂正削除の日・理由・内容・担当者の記録と保存が規程の内容に含まれる。 | 会計・請求・経費精算のシステムで、①優良な電子帳簿を目指すか、②電子取引の措置をシステム（履歴）・タイムスタンプ・事務処理規程のどれで満たすかを決める。履歴で満たす場合は、反対仕訳も訂正削除に当たること（CMG10）、1週間以内の誤り是正を除外する定めの有無を設計に反映する |
| CF2 | 電子帳簿保存法の2027-01-01施行の改正 | 令和7年法律第13号・令和7年財務省令第28号のうち、2027-01-01施行分が未施行である（e-Govの改正履歴で確認）。施行後は、優良な電子帳簿の要件が <b>規則5条5項1号イ→5条4項1号イ</b> に移り、5条5項は、電子取引の「特定電磁的記録」を、訂正削除の履歴（又は訂正削除不可）のある「特定電子計算機処理システム」で保存する要件になる（同時に法8条5項も改正）。国税庁長官が定める基準（告示。令和7年3月31日現在の掲載は確認したが、本文は確認していない）が、そのシステムの基準を定める                                                                                                                                                                        | 業種の資料で規則の条番号を引用する場合は、施行日の前後で条番号が異なることを注記する。2027年以降に運用するシステムは、施行後の要件も確認する                                                                  |
| CF3 | 保存期間の起算点が作成日でない記録       | 犯収法の確認記録（取引終了日）、労基法の記録（退職日・最後の記入日・完結の日、賃金の支払期日が遅ければ支払期日）、消費税（課税期間の末日の翌日から2月を経過した日）、法人税（申告期限の翌日）は、作成日起算のオブジェクトロック（例：S3）で単純に設定できない                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 事象の日を管理するテーブルを持ち、満了日をアプリケーションで計算するか、事象の発生時にロック期間を延長する方式とするかを決める                                                                           |
| CF4 | ログへの個人番号・個人情報出力         | 番号法20条とガイドライン（CMG7）により、ログに個人番号を記録しないことが基本である。個人情報（ユーザーIDと照合できる情報）を含むログは個人データになりうる（CMG5）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ログ出力の項目から個人番号を除外する（マスキングでなく非出力）。個人データを含むログの保存期間の根拠を規程に明記する                                                                                |
| CF5 | 勤怠システム・PCログの扱い          | PCの使用時間の記録を労働時間の状況の把握に使う場合、その記録は安衛則で3年、労基法109条の重要な書類として3年（当分の間）保存する。起算点は、労基法56条により完結の日等（賃金の支払期日が遅ければ支払期日）。生ログそのものまで保存が必要かは解釈が分かれる                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PCログ（運用ログ扱いの1年）を労働時間の把握の根拠に使うかを人事部門と決める。使う場合は、生ログ又は集計後の記録を3年以上保存する区分を設ける                                                                  |
| CF6 | リーガルホールド（消去の停止）         | 刑事訴訟法197条3項の保全要請（最長60日）、漏えい等の調査、訴訟の予期（基礎資料U5・U6）に備え、自動削除を対象を絞って止められるようにする。コンプライアンスモードのオブジェクトロックは延長できるが短縮できない点も考慮する                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 保全の対象・手順・承認者を運用手順に定める。197条3項の「不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる…設備を設置している者」に自社が当たるかを法務部門に確認する                                                     |
| CF7 | 犯収法の特定事業者               | 特定事業者は金融・不動産・貴金属・土業などに限られる（CM10）。該当する業種の資料は、CM8・CM9を引用し、確認記録の起算点（取引終了日）に注意する                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 自社が特定事業者に当たるか、どの業務が特定業務に当たるかを確認する                                                                                                         |

### 3.7 未確認の一覧

| 項目                                                                                        | 理由                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e-文書法の「見読性・完全性・機密性・検索性」の4要件という整理                                                          | 法律本体・施行令に、これらの文言は無い（全文検索で確認）。主務省令3件を確認した範囲では、見読性は共通、検索性・改変消去の確認（完全性）は一部の省令のみ、機密性の明文は無い（CM7）。経済産業省令4条4項の「経済産業大臣が定める基準」（告示）も取得していない。4要件として整理した政府の公式文書は、公式サイトから原文で取得できなかった。法律本体の要件としては、法令に見当たらない |
| 電子帳簿保存法の2027-01-01施行後の法8条5項・規則5条5項の詳細（特定電磁的記録の範囲、重加算税の加重の不適用の要件の全体）                       | 未施行の版の条文は取得したが、施行前のため表には載せず、条番号の移動のみをCF2に記した                                                                                                                                                  |
| 番号法23条の記録の保存期間（7年）の起算点                                                                    | 法23条・施行令30条に起算点の明記がない。行政の解釈は確認していない                                                                                                                                                           |
| 安衛則52条の7の3の3年の起算点、生口グそのものの保存の要否                                                           | 条文に明記がない。行政通達は確認していない                                                                                                                                                                         |
| 刑事訴訟法197条3項の「自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者」に、一般の企業の社内ネットワークが当たるか | 条文の解釈であり、解釈を示す公式文書を確認していない                                                                                                                                                                    |
| 漏えい等の報告（個人情報保護法26条・番号法29条の4）に関連して、報告した事案の記録の保存期間                                          | 法律・施行規則に、記録の保存期間の規定は見当たらなかった。ガイドラインの該当箇所（3-5）の全文は精読していない                                                                                                                                      |
| 所得税法施行規則76条の3（扶養控除等申告書の7年）の条文                                                             | ガイドライン（CMG8）の記載で触れたのみで、条文は取得していない。人事・給与システムで必要な場合は確認する                                                                                                                                        |
| 公益通報者保護法の体制整備（11条）と指針における記録の保管                                                            | 確認していない。内部通報システムを扱う場合は別途確認する                                                                                                                                                                  |
| 雇用保険法施行規則・健康保険法施行規則・厚生年金保険法施行規則などの社会保険関係書類の保存期間                                           | 調査範囲外とした（いずれも区分(2)の10年に影響しない短期の期間と推測されるが、未確認）                                                                                                                                                 |

### 3.8 対象外の一覧

| 名称                                  | 理由                                                               |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| JIIMA 認証（電子帳簿・電子取引ソフトの認証）           | 民間団体の認証であり法令ではない                                                 |
| JIS Z 6016、JIS Z 8305               | 電子帳簿保存法施行規則が引用するが、有料の規格であり本文は確認していない（規則の要件として CM3 の範囲で言及するにとどめる） |
| ISO/IEC 27001・27002 のログ管理の管理策       | 有料の国際規格                                                          |
| 業種固有の法令（銀行法、保険業法、医師法、薬機法、電気通信事業法など） | 各業種の節（§ 4～§ 13）で扱う                                               |
| 業種別の個人情報ガイドライン（金融・医療・電気通信分野など）      | 各業種の節（§ 4～§ 13）で扱う                                               |

# 9

## 医薬品・医療機器

---

### 9.1 業種の概要

対象は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（以下「薬機法」）に基づく、医薬品・医薬部外品・医療機器・体外診断用医薬品（一部の行で再生医療等製品）の製造販売業者、製造業者（GMP・QMSの適用を受ける者）、承認取得者、治験依頼者・自ら治験を実施する者、および非臨床試験（GLP）・製造販売後調査（GPSP）を行う者である。医療機関・薬局・販売業者は扱わない。この業種のシステムでは、製造記録・試験検査記録（GMP/QMS）、出荷判定・品質情報の記録（GQP）、安全管理情報の記録（GVP）、治験データ・症例報告書（GCP、EDC）、生物由来製品の譲渡先の記録（トレーサビリティ）などが電磁的記録として作成・保存される。これらの記録の「信頼性（データ・インテグリティ）」を支える監査証跡の扱いと、30年に及ぶ保存期間が設計上の論点になる。

## 9.2 法令の表

| #   | 法令・条項                                                 | 保存対象                                                                     | 期間                                                                                               | 起算点                            | 対象システムへの適用性                                                                                        | 確認レベル | URL                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PH1 | 薬機法68条の22第1項、同法施行規則240条1項・3項                          | 生物由来製品の承認取得者等が作成する、生物由来製品を譲り受け・借り受けた薬局開設者・製造販売業者・販売業者・医療機関開設者等の氏名・住所等の記録 | 特定生物由来製品、人の血液を原材料とする生物由来製品： <b>少なくとも30年間</b> 。それ以外の生物由来製品：少なくとも10年間。大臣が指定する生物由来製品は、大臣が指定する期間（3項） | <b>出荷日</b> から起算                | <b>間接</b> 。譲渡先の追跡（トレーサビリティ）のための業務記録であり、ログではない。電磁的記録で管理する場合、その記録データと訂正・削除の履歴が同じ期間の保存対象になる（解釈）       | A     | <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145">https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145</a> / <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100001">https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100001</a> |
| PH2 | 薬機法68条の5第1項、同法施行規則228条の11・228条の14                     | 特定医療機器（植込み型など、所在の把握が必要として大臣が指定する医療機器）の利用者の氏名・住所・生年月日・性別、製造番号、植込み年月日等の記録  | 年数の定めなし。 <b>特定医療機器利用者が死亡したとき、当該機器が利用に供されなくなったとき、または保存する理由が消滅したときに至るまで</b>                        | 記録の作成時から上記の事由が生じるまで（終期が事象で決まる） | <b>間接</b> 。業務記録であり、ログではない。記録データの変更履歴を電磁的に持つ場合は、記録と同じ終期まで保存する（解釈）。利用者の個人情報を含むため、終期後は消去を検討する（上限側の制約） | A     | <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145">https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145</a> / <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100001">https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100001</a> |
| PH3 | 薬機法68条の7第1項、同法施行規則228条の19第1項・3項                       | 再生医療等製品の承認取得者等が作成する、譲受人（製造販売業者・販売業者・医療機関開設者等）の記録                         | 指定再生医療等製品、人の血液を原材料とする再生医療等製品： <b>少なくとも30年間</b> 。その他：少なくとも10年間。大臣指定品は大臣が指定する期間                    | <b>出荷日</b> から起算                | <b>間接</b> 。PH1と同じ構造（参考として掲載。再生医療等製品を扱う場合のみ）                                                        | A     | <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145">https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145</a> / <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100001">https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100001</a> |
| PH4 | 医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令（GMP省令）20条1項3号（医薬品の一般則） | GMP省令第2章に規定する文書・記録（製造記録、試験検査記録など。手順書等を含む）                                | <b>5年間</b> 。ただし、製品の有効期間に1年を加算した期間が5年より長い場合は、 <b>有効期間+1年</b> （教育訓練の記録を除く）                         | 記録は <b>作成の日、手順書等は使用しなくなった日</b> | <b>間接</b> 。製造記録等を電磁的記録で作成・保管する場合の、データとその変更履歴（監査証跡）の保存期間の根拠になる（PH7・PHG3による解釈）。共通の下限より短いことが多い        | A     | <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000100179">https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000100179</a>                                                                                                           |

| #   | 法令・条項                | 保存対象                                           | 期間                                                                                                                           | 起算点                                 | 対象システムへの適用性                                                                                                                                                  | 確認レベル | URL                                                                                                     |
|-----|----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PH5 | GMP省令22条1項（原薬たる医薬品）  | 原薬に係る製品の文書・記録                                  | リテスト日が設定されたもの：リテスト日までの期間、または製造所からの出荷完了日から3年間のいずれか長い期間。それ以外：有効期間+1年。教育訓練の記録：作成の日から5年間                                         | 作成の日（手順書等は使用しなかった日）。出荷完了日を基準とする部分あり | 間接。PH4と同じ                                                                                                                                                    | A     | <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000100179">https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000100179</a> |
| PH6 | GMP省令30条1項（生物由来医薬品等） | 生物由来医薬品等に係る製品の文書・記録                            | 特定生物由来医薬品、人の血液を原材料とする生物由来医薬品： <b>有効期間+30年</b> 。生物由来医薬品・細胞組織医薬品（前記を除く）： <b>有効期間+10年</b> 。その他：5年（有効期間+1年が長ければその期間）。教育訓練の記録：5年間 | 作成の日（手順書等は使用しなかった日）から起算             | 間接。GMPで最も長い保管期間。製造記録・試験記録を電磁的に扱うシステムでは、記録とその監査証跡を作成日から「有効期間+30年」保持する必要がある（解釈）                                                                                | A     | <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000100179">https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000100179</a> |
| PH7 | GMP省令8条2項・20条2項      | 手順書等および記録の <b>信頼性</b> （欠落・不正確・不整合がないことの継続的な管理） | 期間の定めなし（業務の記録を作成・保管する義務：20条2項6号）                                                                                             | —                                   | <b>間接（重要）</b> 。データ・インテグリティの確保を義務づける条文。「監査証跡」「ログ」の語はない。施行通知（PHG3）は、この「継続的」を「作成時から保管期間が満了するまで」と説明している。これにより、記録の信頼性を示す監査証跡は、記録の保管期間（PH4～PH6）と同じ期間保持すべきと解される（解釈） | A     | <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000100179">https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000100179</a> |

| #    | 法令・条項                                                          | 保存対象                                                                                            | 期間                                                                                                                            | 起算点                                    | 対象システムへの適用性                                                                                                              | 確認レベル | URL                                                                                                     |
|------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PH8  | 医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令（GQP省令）16条1項3号（医薬品の製造販売業者） | GQP省令第2章に規定する文書・記録（市場への出荷の記録、品質情報・回収の記録など）                                                      | 特定生物由来製品・人血液由来原料製品： <b>有効期間+30年</b> 。生物由来製品・細胞組織医薬品： <b>有効期間+10年</b> 。その他の医薬品：5年（有効期間+1年が5年を超えれば、その期間）。教育訓練：5年間               | <b>作成の日</b> （品質管理業務手順書等は使用しなくなった日）     | <b>間接</b> 。出荷判定・品質管理を行うシステムの記録データとその変更履歴の保存期間の根拠（解釈）                                                                     | A     | <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000100136">https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000100136</a> |
| PH9  | 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令（GVP省令）16条1項・2項  | GVP省令により保存する文書その他の記録（安全管理情報の収集・検討、安全確保措置の記録など）                                                  | 原則 <b>5年間</b> 。生物由来製品・再生医療等製品：10年間。特定生物由来製品・指定再生医療等製品： <b>30年間</b> 。特定保守管理医療機器・設置管理医療機器： <b>15年間</b> 。自己点検・教育訓練の記録：作成した日から5年間 | 原則 <b>は利用しなくなった日</b> （自己点検・教育訓練は作成した日） | <b>間接</b> 。安全性情報管理システムの記録データとその変更履歴の保存期間の根拠（解釈）。起算点が「利用しなくなった日」という事象であるため、作成時に満了日を決められない。製造販売業者が指定する者に保存させることができる（2項）    | A     | <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000100135">https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000100135</a> |
| PH10 | 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令（GCP省令）26条1項（治験依頼者）                        | 治験に関する記録（ <b>文書及びデータを含む</b> ）。治験実施計画書・契約書・総括報告書、症例報告書、モニタリング・監査の記録、 <b>治験を行うことにより得られたデータ</b> など | 次のいずれか <b>遅い日まで</b> 。<br>①被験薬に係る医薬品の製造販売の <b>承認を受ける日</b> （開発中止等を通知したときは、通知した日後3年を経過した日）、②治験の <b>中止または終了の後3年</b> を経過した日        | 承認日／通知日／治験の中止・終了日（記録の種類ではなく治験の状態で決まる）  | <b>間接</b> 。条文が「データ」を保存対象と明記している。EDC等で収集した治験データと、その変更履歴（GCPガイダンスは監査証跡を求める。PHG5）が同じ期間の対象になる（解釈）。承認後は、PH13（施行規則101条）の期間も重なる | A     | <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000100028">https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000100028</a> |

| #    | 法令・条項                                  | 保存対象                                                          | 期間                                                                                                                    | 起算点                                   | 対象システムへの適用性                                                                      | 確認レベル | URL                                                                                                     |
|------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PH11 | GCP省令26条の12（自ら治験を実施する者）                | PH10と同様の治験に関する記録（文書及びデータを含む）                                  | 治験薬提供者が <b>承認を受ける日</b> （通知したときは通知した日後3年を経過した日）、または治験の中止・終了の後3年を経過した日のいずれか遅い日まで                                        | 承認日／通知日／治験の中止・終了日（記録の種類ではなく治験の状態で決まる） | <b>間接。</b> PH10と同じ                                                               | A     | <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000100028">https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000100028</a> |
| PH12 | GCP省令56条（製造販売後臨床試験。26条を読み替えて準用）        | 製造販売後臨床試験に関する記録（文書及びデータを含む）                                   | <b>再審査または再評価が終了した日後5年間</b>                                                                                            | 再審査・再評価の終了日                           | <b>間接。</b> PH10と同じ。再審査の時期は品目ごとに異なる（PH17）                                         | A     | <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000100028">https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000100028</a> |
| PH13 | 薬機法施行規則101条1項（医薬品の承認取得者）               | ①承認申請資料の根拠となった資料、②14条の2の2第2項前段の資料、③再審査申請資料の根拠資料、④再評価申請資料の根拠資料 | ① <b>承認を受けた日から5年間</b> （再審査を要し、承認から再審査終了までが5年を超える医薬品は、 <b>再審査が終了するまで</b> ）。②再審査が終了するまで。③再審査が終了した日から5年間。④再評価が終了した日から5年間 | 承認日／再審査終了日／再評価終了日                     | <b>間接。</b> 治験データ・非臨床試験データ等の根拠資料（原資料）を電磁的に保存する場合の保存期間。再審査期間が長い品目では、10年を超えうる（PH17） | A     | <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100001">https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100001</a> |
| PH14 | 薬機法施行規則114条の71第1項（医療機器・体外診断用医薬品の承認取得者） | 承認申請資料の根拠資料、使用成績評価の申請資料の根拠資料など                                | 承認を受けた日から5年間（使用成績評価を要し、評価終了までが5年を超えるものは、 <b>使用成績評価が終了するまで</b> ）。使用成績評価申請資料の根拠資料：評価が終了した日から5年間                         | 承認日／使用成績評価の終了日                        | <b>間接。</b> PH13と同じ（医療機器版）                                                        | A     | <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100001">https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100001</a> |

| #    | 法令・条項                                                                         | 保存対象                                 | 期間                                                                                                                                                                           | 起算点                                     | 対象システムへの適用性                                                              | 確認レベル | URL                                                                                                                                                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PH15 | 薬機法施行規則43条1項3号、医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令（GLP省令）18条                         | 承認申請資料の根拠になった資料（43条）。GLPの試験関係資料（18条） | 43条：承認を与える・与えない旨の <b>処分の日まで</b> 。<br>GLP省令18条： <b>期間の定めなし</b> （資料保存施設で適切に保存し、保存施設管理責任者を置き、立入りを制限する義務）                                                                        | 43条：処分の日まで                              | <b>間接</b> 。GLP省令自体には年数がない。承認後の保存期間はPH13による                               | A     | <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100001">https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100001</a> / <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000100021">https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000100021</a> |
| PH16 | 医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令（GPSP省令）11条1項・2項、医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令11条 | 製造販売後調査等業務に係る文書その他の記録                | 条件付き承認後の承認に係る記録：承認を受ける日または製造販売後調査の中止・終了の後3年のいずれか遅い日まで。 <b>再審査・再評価に係る記録（医療機器は使用成績評価に係る記録）：終了した日から5年間</b> 。その他：利用しなくなった日または最終の記載の日から5年間。製造販売後臨床試験を実施した場合は、GCP省令の読み替え後の期間（PH12） | 承認日／再審査・再評価（使用成績評価）の終了日／利用しなくなった日・最終記載日 | <b>間接</b> 。使用成績調査・製造販売後データベース調査のデータを扱うシステムの保存期間の根拠。指定する者に保存させることができる（2項） | A     | <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000100171">https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000100171</a> / <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100038">https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100038</a> |

| #    | 法令・条項                                                  | 保存対象                                                                                                                  | 期間                                                                                                                                          | 起算点                                                                         | 対象システムへの適用性                                                                                                    | 確認レベル | URL                                                                                                     |
|------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PH17 | 薬機法14条の4第1項1号・3項                                       | (保存義務ではない) 新医薬品の再審査の調査期間                                                                                              | 希少疾病用医薬品・先駆的医薬品等：承認後6年を超え <b>10年を超えない範囲</b> で大臣が指定する期間。効能・効果のみが異なる医薬品等：6年未満。その他：承認後6年。申請はその経過後3月以内。調査期間は、特に必要がある場合、承認後12年を超えない範囲で延長されうる（3項） | 承認のあった日                                                                     | <b>対象外</b> （保存義務の規定ではない）。ただし、PH12・PH13・PH16の終期（再審査の終了）を決める。再審査の終了は調査期間＋申請期間＋審査期間の後になるため、承認から10年を超える場合がありうる（推論） | A     | <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145">https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145</a> |
| PH18 | 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令（QMS省令）67条・68条（9条5項） | 67条：品質管理監督文書またはその写し。68条：9条1項の記録（品質管理監督システムの実効性を実証する記録）および第3章に規定する記録（第2章の要求事項への適合と品質管理監督システムの実効性を実証する記録は、9条1項の記録に含まれる） | <b>特定保守管理医療機器：15年間</b> （有効期間＋1年が15年より長ければ、その期間）。それ以外： <b>5年間</b> （有効期間＋1年が5年より長ければ、その期間）。教育訓練：5年間                                           | 文書は <b>廃止の日</b> 、記録は <b>作成の日</b> （製造・試験検査に用いた文書は、記録の保管期間中、利用できるような保管すれば足りる） | <b>間接</b> 。医療機器の製造・品質記録を電磁的に扱うシステムの、データとその変更履歴の保存期間の根拠（解釈）                                                     | A     | <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000100169">https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000100169</a> |
| PH19 | QMS省令78条（生物由来医療機器等）                                    | 生物由来医療機器等に係る文書またはその写し、記録                                                                                              | 特定生物由来製品たる医療機器等、人の血液を原材料とする生物由来医療機器等： <b>有効期間＋30年</b> 。その他の生物由来医療機器等： <b>有効期間＋10年</b> 。教育訓練：5年間                                             | 文書は <b>廃止の日</b> 、記録は <b>作成の日</b>                                            | <b>間接</b> 。PH18と同じ                                                                                             | A     | <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000100169">https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000100169</a> |

| #    | 法令・条項                                      | 保存対象                                      | 期間                                                                     | 起算点                  | 対象システムへの適用性                                                                                                                                                                                           | 確認レベル | URL                                                                                                     |
|------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PH20 | QMS省令81条の2の5（再製造単回使用医療機器に係る文書・記録）          | 再製造単回使用医療機器に係る文書・記録                       | <b>有効期間＋5年</b> （教育訓練：5年間）                                              | 文書は廃止の日、記録は作成の日      | <b>間接</b> 。PH18と同じ                                                                                                                                                                                    | A     | <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000100169">https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000100169</a> |
| PH21 | QMS省令9条2項～4項                               | 9条1項の記録の管理方法                              | 期間の定めなし（保管期間は68条。9条5項）                                                 | —                    | <b>間接（重要）</b> 。記録の <b>セキュリティ確保</b> （漏えい・滅失・毀損の防止）と <b>完全性の確保</b> （記録が正確であり、作成時点から不適切な改変がない状態を保つこと）の手順の文書化を義務づける。完全性の定義が条文にあり、監査証跡はその確保手段の一つと解される（解釈）。「監査証跡」「ログ」の語はない。医療機器の使用で得た個人情報の管理方法を定める義務もある（3項） | A     | <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000100169">https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000100169</a> |
| PH22 | QMS省令5条の6、45条4項～6項                         | 品質管理監督システム、製造及びサービスの提供に使用するソフトウェアのバリデーション | 期間の定めなし（記録は68条の期間保管）                                                   | —                    | <b>間接</b> 。対象システム（品質管理・製造に使うソフトウェア）の初回使用前・変更前のバリデーションを、リスクに応じて求める。医療機器では、医薬品のコンピュータ化システム適正管理ガイドライン（PHG2）に相当する法令上の根拠                                                                                   | A     | <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000100169">https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000100169</a> |
| PH23 | 薬機法施行規則114条の55第9項                          | 設置管理医療機器の設置管理基準書を交付した記録                   | <b>15年間</b>                                                            | 記録の作成の日              | <b>間接</b> 。設置管理医療機器を扱う場合のみ                                                                                                                                                                            | A     | <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100001">https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100001</a> |
| PH24 | 再生医療等製品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令（GCTP省令）22条1項3号 | GCTP省令に規定する文書・記録                          | 指定再生医療等製品： <b>有効期間＋30年</b> 。<br>その他の再生医療等製品： <b>有効期間＋10年</b> 。教育訓練：5年間 | 作成の日（手順書等は使用しなくなった日） | <b>間接</b> 。参考として掲載（再生医療等製品を製造する場合のみ）                                                                                                                                                                  | A     | <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000100093">https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000100093</a> |

| #    | 法令・条項                                                                               | 保存対象                                                                  | 期間                 | 起算点 | 対象システムへの適用性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 確認レベル | URL                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PH25 | 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令（厚生省e-文書省令）3条・4条1項・3項・4項、別表第一 | GMP・GQP・GVP・GCP・GLP・GPSP・QMS省令、薬機法施行規則の文書・記録のうち、別表第一に掲げるものの電磁的記録による保存 | 期間の定めなし（期間は各省令による） | —   | <b>間接（見読性のみ）。</b> e-文書法そのものは§3で扱う。本行は、厚生省の主務省令のうち医薬品関係の部分に限る。別表第一に掲げられている医薬品・医療機器関係の文書・記録は、すべて「 <b>表一</b> 」である（GMP省令の記録や薬機法施行規則240条の記録などは、書面保存の規定ではないため、そもそも別表第一に掲げられていない）。表一に課されるのは、出力して直ちに表示・書面作成できるようにすること（4条3項、見読性）だけである。 <b>改変・消去の事実の有無と内容を確認できる措置（4条4項2号）は、表二～表四（医療機関の診療録等）にしか課されない。</b> したがって、この業種では、e-文書省令は監査証跡を求めている。その要件は、通知（ER/ES指針、PHG1）が補っている | A     | <a href="https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100044">https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100044</a> |

## 9.3 ガイドラインの表

| #    | 法令・条項                                                                                                                      | 保存対象                                                           | 期間                                                          | 起算点 | 対象システムへの適用性                                                                                                                                                                                                                                                                      | 確認レベル | URL                                                                                                                                                                     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PHG1 | 「医薬品等の承認又は許可等に係る申請等における電磁的記録及び電子署名の利用について」（平成17年4月1日 薬食発第0401022号 厚生労働省医薬食品局長通知）別紙「電磁的記録・電子署名利用のための指針」（ER/ES指針）2.(6)・3.1・4 | 申請資料、原資料、その他薬事法（現・薬機法）および関連法令により保存が義務づけられている資料を電磁的記録で作成・保存する場合 | 期間の定めなし。「 <b>保存期間内において</b> 、真正性及び見読性が確保された状態で」保存すること（3.1.3） | —   | <b>ガイドライン（法的拘束力なし）。</b> 厚生労働省の通知。監査証跡を「正確なタイム・スタンプ…が付けられた一連の操作記録」と定義する。真正性の要件として、作成者の識別、変更時の <b>変更前の情報の保存と変更者の識別を</b> 求める。ただし、 <b>監査証跡の自動記録と、予め定めた手順による確認（レビュー）は「望ましい」</b> にとどまる（3.1.1(2)）。保存期間中の媒体・方式の移行後も真正性等を確保すること（3.1.3(2)）。電子署名の要件（4）。GMP省令などのPH4～PH24の記録を電磁的に扱うシステムに適用される | A     | <a href="https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?datald=00ta8216&amp;dataType=1&amp;pageNo=1">https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?datald=00ta8216&amp;dataType=1&amp;pageNo=1</a> |
| PHG2 | 「医薬品・医薬部外品製造販売業者等におけるコンピュータ化システム適正管理ガイドライン」（平成22年10月21日 薬食監麻発1021第11号 厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知）6.4・6.5                      | GQP省令・GMP省令に基づく業務に使うコンピュータ化システムの、セキュリティ管理・バックアップ等に関する記録        | <b>期間の定めなし</b> （記録を「作成するとともに、これを保管すること」）                    | —   | <b>ガイドライン（法的拘束力なし）。</b> 厚生労働省の通知。対象は医薬品・医薬部外品のGQP・GMPのシステムで、 <b>医療機器は対象外</b> （医療機器はQMS省令5条の6等。PH22）。データの入力・修正・削除に関するアクセス権限の設定と不正アクセス防止、セキュリティ管理の記録の作成・保管を求める。本文に「監査証跡」の語はない（確認した範囲）。セキュリティ管理の記録の保管期間は定めていない                                                                      | A     | <a href="https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?datald=00tb6573&amp;dataType=1&amp;pageNo=1">https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?datald=00tb6573&amp;dataType=1&amp;pageNo=1</a> |

| #    | 法令・条項                                                                                                         | 保存対象                    | 期間                                    | 起算点                    | 対象システムへの適用性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 確認レベル | URL                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PHG3 | 「医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令の一部改正について」（令和3年4月28日 薬生監麻発0428第2号 厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長通知）第3の11.(2)・28.・65. | GMP省令の手順書等・記録（電磁的記録を含む） | 保管期間はGMP省令による（28.(1)③でPH4の期間を説明）      | 記録は作成の日、手順書等を使用しなくなった日 | <b>ガイドライン（法的拘束力なし）。厚生労働省の通知。</b> GMP省令8条2項の「継続的」な信頼性（いわゆるデータ・インテグリティ）の確保を、「 <b>作成時から保管期間が満了するまでの期間</b> にわたって継続する」と説明する（11.(2)）。これが、監査証跡を記録と同じ期間保持すべきとする解釈の主な根拠である。GMP省令の記録は電磁的記録で作成・保管してよく、その場合はコンピュータ化システム適正管理ガイドライン（PHG2）に示す適正管理が求められる（65.）。参考としてPIC/SのGMPガイドラインのアネックス11等を挙げる（日本の法令ではないため対象外の一覧に記載）                                                          | A     | <a href="https://www.pmda.go.jp/files/000264441.pdf">https://www.pmda.go.jp/files/000264441.pdf</a>                                                                                                                                                 |
| PHG4 | 「GMP事例集（2022年版）について」（令和4年4月28日 厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課 <b>事務連絡</b> ）<br>GMP8-18・GMP20-3・GMP20-5・GMP20-8       | GMP省令の文書・記録（電子データを含む）   | 「GMP省令が定める期間」（GMP20-5。電子的な媒体による指示も同様） | —                      | <b>ガイドライン（法的拘束力なし）。厚生労働省の事務連絡。</b> GMP8-18は、ALCOA+の原則を示し、要件を満たせる機能として <b>監査証跡機能</b> 、上書き・改ざん防止機能、ユーザーごとの操作権限設定機能を例示する。ただし、 <b>どの機能が必要かは、データの重要性・システムの複雑さを考慮したリスクアセスメントで判断する</b> とする。データのライフサイクルには、保存・廃棄までの「データの保存期間のすべての段階」が含まれるとする。手書き記録を電子化しても、元の手書き記録は別途保管する必要がある（GMP20-3）。電子的な指示もGMP省令の期間保存（GMP20-5）。コンピュータ化システムで作成・保管する場合、ER/ES指針とPHG2に基づく管理を求める（GMP20-8） | A     | <a href="https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc6732&amp;dataType=1">https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc6732&amp;dataType=1</a> / <a href="https://www.pmda.go.jp/files/000246306.pdf">https://www.pmda.go.jp/files/000246306.pdf</a> |

| #    | 法令・条項                                                                                                 | 保存対象                                    | 期間                                                                                                                  | 起算点                           | 対象システムへの適用性                                                                                                                                                                                                                                                                | 確認レベル | URL                                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PHG5 | 『『医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令』のガイダンスについて（令和7年4月1日 医薬薬審発0401第3号 厚生労働省 医薬局医薬品審査管理課長通知）別添 GCPガイダンス 第26条〈第1項〉1～3 | 治験依頼者が保存する治験に関する記録（磁気媒体等に記録されたデータを含む）   | 次のいずれか遅い日まで。<br>①製造販売承認日から5年が経過した日（開発中止の場合は中止決定日から3年が経過した日。再審査を要し、再審査終了までが5年を超える医薬品は再審査が終了する日）、②治験の中止または終了後3年が経過した日 | 承認日／開発中止の決定日／再審査終了日／治験の中止・終了日 | <b>ガイドライン（法的拘束力なし）。厚生労働省の通知。</b> GCP省令26条（PH10）と施行規則101条（PH13）を合わせた実務上の保存期間を示す。電子データ処理システム（EDC等）について、入力済みデータを消去せずに修正でき、データ修正の記録を入力者・修正者が識別されるログとして残せる（「すなわち監査証跡、データ入力証跡、修正証跡が残る」）設計であることを「保証すること」とする。この業種の公式文書で、監査証跡の保持を最も明確に求める記載である。監査証跡は記録の一部として、上記の期間の保存対象になると解される（解釈） | A     | <a href="https://www.pmda.go.jp/files/000275024.pdf">https://www.pmda.go.jp/files/000275024.pdf</a> |
| PHG6 | 『『治験関連文書における電磁的記録の活用に関する基本的考え方』の一部改正について』（平成26年7月1日 厚生労働省医薬食品局審査管理課 事務連絡）                             | 治験関連文書を電磁的記録で交付・保存する場合（クラウド等システムのログを含む） | 期間の定めなし（「法令で定められる保存期間中」の見読性の確保に言及）                                                                                  | —                             | <b>ガイドライン（法的拘束力なし）。厚生労働省の事務連絡。</b> クラウド等で交付する場合、システムにログを残し、ログを事実経過の検証に使うときはER/ES指針を遵守して管理する必要があるとする。ER/ES指針の監査証跡の自動記録は「望ましい」規定であり、適切な管理があれば自動生成以外の手段で操作履歴を記録・管理することも認められる、と説明する                                                                                            | A     | <a href="https://www.pmda.go.jp/files/000211366.pdf">https://www.pmda.go.jp/files/000211366.pdf</a> |

## 9.4 上限側の制約

- **個人情報保護法22条（基礎資料J10。§3）**：利用する必要がなくなった個人データは、遅滞なく消去する努力義務。この業種の監査証跡には、利用者ID（従業員）に加え、治験の被験者識別コード、特定医療機器利用者の氏名・住所（PH2）、医療関係者の情報などが含まれる。
- **薬機法施行規則228条の14（PH2）**：特定医療機器の記録は、利用者の死亡、機器の不使用、保存理由の消滅に至るまでの間保存するとされる。終期が条文で示されているため、終期後も個人情報を保持し続けることは、個人情報保護法22条の観点から説明が難しくなる。
- **薬機法68条の5第5項、68条の22第7項**：記録等の事務、危害防止措置の実施に関して職務上知り得た人の秘密を、正当な理由なく漏らしてはならない（期間の上限ではないが、長期保存中のアクセス管理の根拠になる）。
- **QMS省令9条3項（PH21）**：医療機器等の使用によって得られた個人情報を適正に管理する方法を定め、それに従って管理する義務。
- 以上のほか、**この業種の法令に、保存期間の上限（一定期間後の消去義務）を定めた規定は見当たらない**。法令上の保存期間（最長30年以上）の間は、個人情報保護法22条の「利用する必要がなくなったとき」に当たらず

ないと整理できる（解釈）。保存期間の満了後は、消去または匿名化を検討する。

## 9.5 推奨案

**結論の要約:** この業種の法令（省令を含む）に、監査ログ・監査証跡の保存年数を**直接**定めた条文は見当たらない。一方、GMP省令・QMS省令は記録の信頼性（完全性）の確保を義務づけており、GMPについては、通知がその確保を「作成時から保管期間が満了するまで」継続するものと説明している（PHG3）。QMSについて同様の通知は確認していない（未確認の一覧）。このため、GxP記録の監査証跡は、その記録と同じ期間・同じ起算点で保存するのが妥当である（**解釈**）。その期間は、特定生物由来製品などでは**30年**（出荷日から、または作成日から有効期間+30年など）、特定保守管理医療機器では**15年**（または有効期間+1年のうち長い方）であり、共通の下限（事業年度末から10年）より長い。

| 区分               | 推奨する保存期間                                                                                                                                                  | 起算点             | 根拠ID                                      | 理由                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 運用ログ         | <b>1年</b> （共通の方針どおり）                                                                                                                                      | ログの作成日          | 共通（基礎資料J7）、PHG2                           | この業種の法令・通知に、運用ログの年数の定めは見当たらない。PHG2はセキュリティ管理・バックアップの記録の保管を求めるが、期間を定めていない                                                                                                                                                     |
| (2) 監査ログ         | <b>事業年度末から10年</b> （共通の下限どおり）                                                                                                                              | ログ作成日の属する事業年度末  | 共通（基礎資料J1）                                | この業種の法令に、特権操作・アクセス権変更などの監査ログの年数を直接定めた条文はない。共通の下限を適用する                                                                                                                                                                       |
| (3) GxP記録とその監査証跡 | <b>その記録に適用される法令の期間</b> （下表）。監査証跡（作成・変更・削除の履歴、変更前の値、変更者、日時、変更理由）は、記録本体と <b>同じ期間・同じ起算点</b> で保存する。ただし、監査証跡は(2)にも当たるため、 <b>(2)の事業年度末から10年を下回らない</b> （遅く満了する方） | 記録の種類ごとに異なる（下表） | PH1～PH24、PH7・PH21（信頼性・完全性）、PHG1・PHG3・PHG5 | GMP省令・QMS省令は記録の信頼性（完全性）を義務づけ（PH7・PH21）、通知はその確保が「作成時から保管期間が満了するまで」続くと説明する（PHG3）。ER/ES指針は、保存期間内の真正性（変更前の情報と変更者の識別を含む）を求める（PHG1）。監査証跡を記録より先に消すと、保存期間の後半で記録の真正性を示せなくなる。 <b>監査証跡を記録の一部として扱うことは解釈であり、条文の明記ではない</b> （要法務・品質保証部門確認） |

### (3)の主な期間（共通の下限＝事業年度末から10年との比較）

| 記録                                                       | 期間と起算点                                                                            | 共通の下限との関係                                                                                              | 根拠                  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 特定生物由来製品・人血液原料の生物由来製品の譲渡先記録                              | 出荷日から30年以上                                                                        | 長い（約20年長い）                                                                                             | PH1                 |
| 特定生物由来医薬品・人血液原料の生物由来医薬品の製造記録等（GMP）、同製品の品質管理記録（GQP）       | 作成日から有効期間+30年                                                                     | 長い                                                                                                     | PH6、PH8             |
| 特定生物由来製品・指定再生医療等製品の安全管理記録（GVP）                           | 利用しなくなった日から30年                                                                    | 長い（起算点も遅い）                                                                                             | PH9                 |
| 特定生物由来製品たる医療機器等の記録（QMS）                                  | 記録は作成日から、文書は廃止日から、有効期間+30年                                                        | 長い                                                                                                     | PH19                |
| 生物由来医薬品・細胞組織医薬品の製造記録等（GMP）、生物由来製品の品質管理記録（GQP）            | 作成日から有効期間+10年                                                                     | 有効期間が、作成日から事業年度末までの期間より長ければ長い（通常は長い）                                                                   | PH6、PH8             |
| 特定保守管理医療機器の記録（QMS）、同機器・設置管理医療機器の安全管理記録（GVP）、設置管理基準書の交付記録 | 作成日（文書は廃止日、GVPは利用しなくなった日）から15年（QMSは有効期間+1年が長ければその期間）                              | 長い（15年>最大約11年）                                                                                         | PH18、PH9、PH23       |
| 治験の記録・承認申請の根拠資料                                          | 承認日から5年、または再審査終了まで（再審査を要する医薬品）。治験の中止・終了後3年の方が遅ければその日まで。製造販売後臨床試験・再審査の記録は再審査終了から5年 | 品目による。再審査の調査期間は原則として最長で承認後10年、延長されると最長で承認後12年（PH17。14条の4第3項）であり、再審査の終了はその後になるため、再審査終了+5年は共通の下限より長くなりうる | PH10～PH13、PH16、PHG5 |
| 一般の生物由来製品の譲渡先記録                                          | 出荷日から10年                                                                          | 同じか短い（出荷日は事業年度末以前のため）                                                                                  | PH1                 |
| 一般の医薬品・医療機器の製造記録等（GMP／GQP／QMS）                           | 作成日から5年、または有効期間+1年の長い方                                                            | 原則短い（有効期間が約9～10年以上の場合を除く）                                                                              | PH4、PH8、PH18        |
| 特定医療機器の利用者記録                                             | 利用者の死亡・機器の不使用・理由消滅まで                                                              | 事象で決まる（年数の比較不可）                                                                                        | PH2                 |

## 設計上の推奨

- GxP記録の監査証跡の実効的な保存期間は、(2)と(3)のうち遅く満了する方とする。** GxP記録の作成・変更・承認・削除を示す監査証跡は、「誰が・いつ・何をしたか」を示すログとして(2)にも当たる（基礎資料§1.1の、業務データの登録・変更・承認・削除を示す操作ログの扱い）。このため、記録本体の法令上の期間が短い場合（例：一般の医薬品のGMP記録の「作成日から5年、または有効期間+1年」）でも、その監査証跡は少なくとも**事業年度末から10年**保存する。記録本体の期間が長い場合（例：特定生物由来製品の「有効期間+30年」）は、その期間まで保存する。記録本体を法令の期間で廃棄し、監査証跡だけを10年まで残すかは、PF11で判断する。
- (2)と(3)の両方に当たるログ（例：GxP記録の変更履歴で、J-SOXの証跡にもなるもの）も同様に、(2)と(3)のうち**遅く満了する方**まで保存する（基礎資料の扱いと同じ）。

- 監査証跡には、記録と同じ**製品区分**（特定生物由来／生物由来／特定保守管理／再製造単回使用／その他）と、**有効期間、起算点となる日**（作成日・出荷日・廃止日・利用しなくなった日・承認日・再審査終了日）を持たせ、保存期限を記録単位で計算できるようにする。
- 作成時に固定日数で保存期限を設定する方式（例：S3のオブジェクトロック）を使う場合、日数はうるう年を含めて安全側に設定する。30年は10,957日または10,958日（うるう日が7回か8回か）であり、**10,958日**とする。同様に、15年は最大5,479日、10年は最大3,653日、11年は最大4,018日。「有効期間+30年」は、製品の有効期間（例：3年なら33年＝最大12,054日）を加えて計算する。
- 起算点が事象（利用しなくなった日、文書の廃止日、再審査の終了日、承認日）の記録は、作成時に満了日が決まらない。固定日数のWORMだけでは対応できないため、事象の発生時に保存期限を設定・延長する仕組み（リーガルホールドに相当する保持の延長）を設ける。

## 9.6 留意点・判断が必要な論点

| #   | 論点               | 内容                                                                                                                                                  | 必要な判断                                                                                       |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| PF1 | 監査証跡を記録の一部として扱うか | 条文は「記録」「データ」の保存を求めるが、「監査証跡」「ログ」とは書いていない（PH4～PH24）。監査証跡を記録と同じ期間保存するのは、PH7・PH21・PHG1・PHG3による解釈である。GCPのEDCについては、通知が監査証跡を「保証すること」としている（PHG5）            | GxP記録の監査証跡を区分(3)として扱うことを、品質保証部門・法務部門と合意する（推奨：(3)として扱う）                                      |
| PF2 | 監査証跡の要否と範囲       | ER/ES指針は監査証跡の自動記録を「望ましい」とし（PHG1）、GMP事例集は必要な機能をリスクアセスメントで判断とする（PHG4）。一方、変更前の情報の保存と変更者の識別は、ER/ES指針の要件である。参照（閲覧）の記録まで含めるかは、条文・通知に定めがない                 | 製品品質・被験者保護への影響に応じて、監査証跡を取得する記録を決める。作成・変更・削除（変更前の値と理由を含む）は必須、参照の記録はリスクに応じて決める                |
| PF3 | 監査証跡のレビュー        | ER/ES指針は「予め定められた手順で確認できることが望ましい」とするだけで、レビューの頻度や結果記録の保存期間は定めていない（PHG1）。GMP省令20条2項は信頼性確保の業務の記録の作成・保管を求める（PH7）                                         | レビューの手順・頻度を定め、レビュー結果の記録を、対象記録と同じ区分(3)の期間保存するか、(2)の10年とするかを決める                               |
| PF4 | インフラ・特権操作のログ     | CloudTrail等のインフラ層のログ、OS・DBの特権操作の記録は、GxP記録のアプリケーション監査証跡とは別物である。PHG2はセキュリティ管理の記録の保管を求めるが、期間を定めていない                                                    | 原則は(2)（事業年度末から10年）とする。ただし、アプリケーションの監査証跡を補完して記録の完全性を示す証拠に使う場合（例：DB直接更新の検知）は、対象記録と同じ(3)の期間とする |
| PF5 | 長期保存中の移行         | 30年以上の保存期間中に、システム更改・クラウド移行・形式変換が起こる。ER/ES指針は、移行後も真正性・見読性・保存性を確保することを求める（PHG1 3.1.3(2)）。GCPガイダンスも、データ移行時の完全性の保証を特に重要とする（PHG5）                        | 移行時に、記録と監査証跡を一体で移行し、検証する手順を定める。旧システムの監査証跡を読める形で残すか、変換して引き継ぐかを決める                            |
| PF6 | e-文書省令の要件の範囲     | この業種の文書・記録のうち別表第一に掲げられているものは「表一」に属し（掲げられていないものもある）、改変・消去の確認措置（4条4項2号）は法令上は課されない（PH25）。また、GMP省令の「記録」は書面によることを定めておらず、電磁的記録で作成・保管してよいとされる（PHG3 65.(2)） | 法令上の最低限（見読性）ではなく、ER/ES指針（PHG1）の真正性要件を設計基準とする（推奨）                                            |
| PF7 | 手書き記録の電子化        | 手書き記録を電子化しても、データ・インテグリティの観点から元の手書き記録を別途保管する必要がある（PHG4 GMP20-3）                                                                                      | 紙原本の保管と、電子化データの保存期間を同じにする                                                                   |
| PF8 | 保存の委託            | GVP省令・GPSP省令は、製造販売業者が指定する者に記録を保存させることを認める（PH9、PH16）。クラウド事業者や委託先が保存する場合も、期間と真正性の責任は製造販売業者等に残る（解釈）                                                    | 委託契約・取決めに、保存期間、監査証跡の保持、移行・返還の方法を定める                                                         |
| PF9 | 再審査期間などの品目依存     | GCP・承認申請資料・GPSPの保存期間の終期は、再審査・再評価・使用成績評価の終了で決まる（PH12・PH13・PH16）。再審査の調査期間は品目ごとに大臣が指定する（PH17）                                                          | 品目ごとの再審査終了日をシステムに登録し、保存期限を更新する運用を決める                                                        |

| #    | 論点                  | 内容                                                                                                                                  | 必要な判断                                                                                                              |
|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PF10 | 保存期間が満了した個人情報       | 特定医療機器の利用者記録（PH2）や治験の被験者情報は、保存期間の満了後に消去・匿名化を検討する（上限側の制約）                                                                            | 満了後に消去するか、匿名化して保持するかを決める。監査証跡に含まれる個人情報も同様に扱う                                                                       |
| PF11 | 記録本体より監査証跡の方が長く残る場合 | 一般のGMP・GQP・QMS記録（作成日から5年、または有効期間+1年）は、共通の下限（事業年度末から10年）より短い。推奨では監査証跡を10年保存するため、記録本体が先に廃棄されると、監査証跡だけが残る、変更前後の値から記録の内容が部分的に復元できる状態になる | (a)記録本体も監査証跡に合わせて10年保存する（保守的。推奨の初期値）／(b)記録本体は法令の期間で廃棄し、監査証跡は10年保存する（個人情報・機密情報を含む値はマスクする）。監査部門・品質保証部門と合意するまでは(a)とする |

## 9.7 未確認の一覧

| 項目                                                                           | 理由                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| QMS省令の逐条解説通知（令和3年3月26日 薬生監麻発0326第4号）における、9条2項（完全性の確保）の解説                     | 公式サイト（厚生労働省・PMDA）の原文を取得できなかった。医療機器について、PHG3（GMP施行通知）に相当する「継続的」の解説があるかは未確認                                                                                                                                                                      |
| 「コンピュータ化システム適正管理ガイドラインに関する質疑応答集（Q&A）」（平成22年10月21日 事務連絡）                      | 公式の原文を取得していない。監査証跡・保存期間に関する記載の有無は未確認                                                                                                                                                                                                           |
| 施行規則240条3項・228条の19第3項の「厚生労働大臣が指定する」生物由来製品・再生医療等製品と、その期間（告示）                  | 告示の原文を確認していない。30年を超える期間が指定されている品目があるかは未確認                                                                                                                                                                                                      |
| GCPガイダンス（令和7年4月1日版）、治験関連文書の電磁的記録に関する事務連絡（平成26年7月1日版）が、基準日（2026-10-06）時点の最新版か | 以後の改正の有無を確認していない                                                                                                                                                                                                                               |
| 医療機器GCP省令のガイダンス（通知）における、EDCの監査証跡の記載                                          | 原文を確認していない（医療機器GCP省令34条の期間はPH10と同じ構造であることを条文中で確認したのみ）                                                                                                                                                                                          |
| 施行規則137条の67（再生医療等製品の承認取得者の資料の保存）、再生医療等製品のGCP・GPSP・GVPの細部                     | 原文の詳細を確認していない（この節の対象は医薬品・医療機器のため、PH3・PH24は参考として掲載）                                                                                                                                                                                             |
| GMP事例集（2022年版）追補（令和6年4月10日 事務連絡）の本文                                          | 厚生労働省の法令等データベースのページ（ <a href="https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc8501&amp;dataType=1&amp;pageNo=1">https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc8501&amp;dataType=1&amp;pageNo=1</a> ）は前文のみで、追補のQ&A本文（添付）を読んでいない。監査証跡に関する追加のQ&Aの有無は未確認 |
| ER/ES指針の意見募集（パブリックコメント）への回答、ER/ES指針に関するQ&A                                   | PHG6が「パブリックコメント回答69」を引用しているが、公式の原文を見つけられなかった。監査証跡・保存期間に関する公式回答の内容は未確認                                                                                                                                                                          |
| 製造販売業者・治験依頼者向けの、分野別の個人情報ガイドライン                                               | 個人情報保護委員会・厚生労働省の、製薬企業に特化したガイドラインの有無を確認していない（医療・介護関係事業者向けのガイダンスは医療機関向けであり、§8（医療編）で扱う）                                                                                                                                                           |
| 治験薬の製造管理・品質管理に関する通知（治験薬GMP）の記録保存期間                                           | 原文を確認していない                                                                                                                                                                                                                                     |
| 麻薬及び向精神薬取締法など、医薬品製造に関連する他法令の帳簿保存                                             | 本資料の範囲外として確認していない                                                                                                                                                                                                                              |
| 薬機法・施行規則の改正のうち、基準日時点で未施行の部分                                                  | e-Gov法令API v1で取得した現行の条文のみを確認した。未施行の改正の有無は確認していない                                                                                                                                                                                               |
| 2005年のGMP/QMS施行通知（薬食監麻発第0330001号）第3章第3 35.「電磁的記録等について」                       | PHG2が参照しているが、GMP部分はPHG3により廃止された旨の記載をPHG3で確認した。QMS部分の現状は未確認                                                                                                                                                                                     |

## 9.8 対象外の一覧

| 名称                                                                                                | 理由                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| PIC/S GMPガイドライン アネックス11（コンピュータ化システム）                                                              | 国際基準であり、日本の法令ではない（PHG3が参考として挙げるが、拘束力はない）                              |
| PIC/S PI 041 「Good Practices for Data Management and Integrity in Regulated GMP/GDP Environments」 | 国際基準であり、日本の法令ではない（PHG3が参考として挙げるが、拘束力はない）（PHG3が参考として挙げる）               |
| EU GMP Annex 11（Computerised Systems）                                                             | EUの基準であり、日本の法令ではない                                                    |
| 米国 21 CFR Part 11（Electronic Records; Electronic Signatures）                                      | 米国の連邦規則であり、日本の法令ではない                                                  |
| 米国FDA「Data Integrity and Compliance With Drug CGMP」ガイダンス                                          | 米国の行政ガイダンスであり、日本の法令ではない                                               |
| ICH E6（GCP。R2・R3）、ICH Q7・Q9・Q10                                                                   | 国際調和ガイドラインそのものは日本の法令ではない（国内では通知・省令を通じて取り込まれており、本調査はその国内の通知・省令の側で確認した） |
| ISO 13485、ISO 14971、IEC 62304、JIS Q 13485                                                         | 有料の規格であり、法令ではない（QMS省令はISO 13485と整合しているが、本調査は省令で確認した）                  |
| ISPE GAMP 5                                                                                       | 業界団体の有料ガイドであり、法令ではない                                                  |
| 日本製薬工業協会などの業界団体の文書（ER/ES指針の解釈資料など）                                                                | 民間・業界団体の文書                                                            |
| WHO TRS 996 Annex 5、英国MHRA「GXP Data Integrity Guidance」                                           | 外国・国際機関の文書であり、日本の法令ではない                                               |